

الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
قسم علوم القرآن والدراسات الإسلامية

الجزء- أ (Part A)

التعريف بالمادة (Introduction)

1	رمز المادة: (Course Code):	(ISCED Code- 0421) FSC-1208
2	اسم المادة: (Course Title):	فقه العبادة Jurisprudence of Ibadah
3	نوعية المادة: Course Type	من متطلبات الكلية
4	الفصل: Semester	الفصل الثاني
5	الفصل الدراسي (Academic Session):	فصل الخريف 2021
6	استاذ المادة (Course Teacher):	أستاذ مقرر
7	المتطلبات السابقة (إن وجدت) (Pre-requisite (If any):	لا يوجد
8	الساعات المعتمدة (Credit Value):	3
9	ساعات المحاضرة (Contact Hours):	ثلاث ساعات أسبوعيا
10	مجموع الدرجات (Total Marks):	(100) مائة درجة

12- أهداف المادة (Course Objectives):

ر. ت	أهداف المادة
1	يتزود الطلاب بمعرفة إجمالية بفقه العبادات التي تعينهم على أداء العبادات الشرعية وفق منهج الله تعالى.
2	يدرك الطلاب أن التعبد لله أمر توقيفي.
3	يتعلم الطلاب على المسائل الفقهية في حياتهم اليومية في ضوء القرآن والسنة.
4	يدرك الطلاب طريقة العبادة الصحيحة.

13- نتائج المادة ورسم الموازنة بينها وبين نتائج البرنامج:

Course Learning Outcomes (CLOs) and Mapping of CLOs with Program

Learning Outcomes (PLOs)

ر.ت	نتائج المادة Course Learning Outcomes (CLO) (3-5)	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5
1	القيام بالعبادات الشرعية وفق منهج الله تعالى على بصيرة وعلم.	✓	✓		✓	
2	معرفة المسائل الشرعية في ضوء الكتاب والسنة وتطبيقها.	✓	✓			
3	القدرة على ربط الآراء الفقهية بأصولها الشرعية.			✓		✓
4	الاعتدال على التمسك بالآراء الراجحة المستنبطة من الكتاب والسنة.		✓			✓

الجزء- ب (Part B)

14- مخطط المادة مع تحديد محتويات المادة وبيان استراتيجيات التعليم والتعلم والتقييم ورسم الموازنة بينها:

Course plan specifying content, CLOs, co-curricular activities (if any), teaching-learning and assessment strategy mapping with CLOs.

الاسبوع Week	الموضوع Topic	استراتيجيات التعليم والتعلم Teaching- Learning Strategy	استراتيجيات التقييم Assessment Strategy	نتيجة المادة التي توافقه Corresponding CLOs
1	الطهارة والمطهرات، النجاسة وأنواعها، كيفية التطهير عن النجاسة.	المحاضرة، والمناقشة	التقييم المستمر	1
2	الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، المياه أنواعها وأحكامها.	المحاضرة، والمناقشة	التقييم المستمر	2
3	فرائض الوضوء وسننه ونواقضه، والسواك وأحكامه.	المحاضرة، والمناقشة	التقييم المستمر	3
4	الغسل أقسامه وأحكامه وفرائضه وسننه، وما يحرم على الجنب.	المحاضرة، والمناقشة	التقييم المستمر	3
5	كيفية المسح على الخفين والجبيرة وشروطه ومدته، فرائض التيمم وشروطه.	المحاضرة، والمناقشة	التقييم المستمر	5

6	أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة. أهمية الصلاة وحكم تاركها.	المحاضرة، والمناقشة	التقييم المستمر	5
7	أوقات الصلاة والأوقات المكروهة للصلاة، شروط الصلاة وفرائضها وسننها.	المحاضرة، والمناقشة	التقييم المستمر	5-4
8	مكروهات الصلاة ومبطلاتها، صفات الصلاة، صلاة الوتر.	المحاضرة، والمناقشة	التقييم المستمر	5-3
9	صلاة الجمعة وشروطها، صلاة التراويح، سجود السهو، سجدة التلاوة، الإمامة في الصلاة، الأذان والإقامة.	المحاضرة، والمناقشة	التقييم المستمر	4-5
10	صلاة المسافر وشروطها والجمع بين الصلاتين، صلاة العيدين وكيفية، صلاة الجنازة وأحكام الجنائز.	المحاضرة، والمناقشة	التقييم المستمر	4-3
11	الزكاة: تعريفها وشروط وجوبها، الأموال التي تجب فيها الزكاة، مصارف الزكاة.	المحاضرة، والمناقشة	التقييم المستمر	5
12	الصوم: شروط وجوبه، مفسدات الصيام، صوم التطوع.	المحاضرة، والمناقشة	التقييم المستمر	4
13	أحكام الاعتكاف، والهدي والأضحية، العقيقة.	المحاضرة، والمناقشة	التقييم المستمر	5 4
14	الحج: حكمه وشروط وجوبه، أقسام الحج، (القران والمفرد والتمتع) العمرة: حكمها وأركانها وصفاتها، المواقيت.	المحاضرة، والمناقشة	التقييم المستمر	4
15	6- أسلوب القسم الاستغاثة 8- أسلوب الندبة.	المحاضرة، والمناقشة	التقييم المستمر	5

16- مواد التعلم (Learning Materials):

1- الكتاب المقرر/ القراءات الموصى بها (Recommended Readings):

● د. وهبة الزحيلي، فقه العبادات.

1 -القراءات التكميلية/ مصادر المادة (Supplementary Readings):

● أحمد عيسى عاشور، الفقه الميسر في العبادات والمعاملات.

● د. وهبة الزحيلي، فقه العبادات.

● أبو بكر الجزائري، فقه العبادات.

● السيد سابق، فقه السنة.

3 - القراءات الأخرى التي تناسب المادة ((Others (as applicable for the discipline / academic program) :

يوصى الطلاب والطالبات بقراءة الكتب في مجال العبادة والفقه وأصوله.

تعريف الطهارة:

الطهارة لغة: بفتح الطاء مصدر بمعنى النظافة، وبكسرهما آلة التطهير، وبضمهما فُضِّل ما يتطهر به .
شرعاً: النظافة من حَدَثٍ أو خَبَث .

سببها: أي سبب وجوبها. وهو إرادة ما يحل بدونها فرضاً كان أو واجباً أو نفلاً. وقيل: سببها: الحدث في الحكمية،
والخبث في الحقيقة.

دليلها: قوله تعالى: {إن الله يحب المتطهرين}.

وحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الطهور شطر الإيمان) (5).
أقسامها:

أ - الطهارة من الحدث: والحدث قسمان:

1- أصغر والطهارة منه بالوضوء.

2- أكبر وتكون الطهارة منه بالغسل.

ب - الطهارة من الخبث: وتكون بغسل عين النجاسة. والمزيل للحدث والخبث الماء اتفاقاً. أما الخبث فيجوز على
المعتمد إزالته بغير الماء من المائعات .

المياه- المياه التي يصح التطهير بها سبعة، وهي كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض. وتفصيلها كما يلي:

1- المطر لقوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهوراً} .

2- ماء البحر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال: (هو
الطهور ماؤه، الجِلُّ ميتته) .

3- ماء النهر.

4- ماء البئر.

5- ماء الثلج والبرد، لحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (اللهم
طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ)

6- ماء العين.

أقسام المياه: تقسم المياه من حيث أوصافها الشرعية إلى:

أولاً - ماء طاهر مُطَهَّر غير مكروه الاستعمال:

وهو الماء المطلق الذي يخالطه ما يصير به مقيداً. وهو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس.

أما ماء زمزم فتوابعه أكبر في الوضوء والغسل، لما روى أبو ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

(فُرِج سقفي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم). لكن يكره الاستنجاء وإزالة

النجاسة بماء زمزم تحريماً لأنه يستعمل للتبرك.

ويبقى الماء طاهراً مطهراً في الحالات التالية

- 1- إن خالطه شيء من الطاهرات الجامدة، فغيرت أحد أوصافه أو كلها على أن لا تزال سيولته وأن لا يحدث له اسم غير الماء، كالزعفران والأشنان وورق الشجر.
- 2- إن خالطه شيء من الطاهرات المائعة، ولم تغلب عليه، والغلبة تحصل بظهور وصف واحد من مائع له وصفان، كاللبن له وصفان: اللون والطعم. فإن لم يوجد جازبه الوضوء .
- 3- إن مات فيه ما لا دم له سائلاً، كالحشرات والذباب والبعوض والعقرب والصرصور، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء).
- 4- إن مات فيه حيوان مائي المولد كالسمك وكلب البحر، للحديث المتقدم (هو الطهور ماؤه، الحل مئنته.)
- 5- ماء مستعمل خالطه ماء مطلق غلب عليه.
- 6- ماء تغير بطول المكث.
- 7- ماء مات فيه ضفدع مائي المولد، فلا ينجسه ويجوز التطهر به، ولكن يحرم شربه لحمة أكل لحم الضفادع.

ثانياً - ماء طاهر مطهر مكروه الاستعمال تنزهاً مع وجود غيره:

وهو الماء الذي شرب منه حيوان مثل الهرة والدجاجة المخلّاة وسباع الطير. وقد وردت النصوص بطهارة الهرة لشدة تطوافها على الناس وعدم إمكان الاحتراز من سؤرها، فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: (إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات) .

ثالثاً - ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره:

أ - الماء المستعمل: ويعرف بأنه الماء الذي أزيل به حَدَثٌ، كغسالة الوضوء والماء المنفصل من غسل المحدث، والماء المستعمل في البدن بنية القرية كالوضوء على الوضوء، وغسل اليدين قبل الطعام لما روى سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده).

ب - ماء الشجر والثمر .

ج - ماء زال عن رفته بالطبخ، كماء الحمص والعدس، وماء خالطه أحد الجامدات الطاهرات فزالت سيولته .

رابعاً - الماء المتنجس: وهو قسمان:

أ - ماء جارٍ: وهو ما يعدّه الناس جارياً على الأصح، وقيل ما يذهب بتبنة. ولا يعد هذا الماء نجساً إلا بتغير أحد أوصافه من لون أو طعم أو ريح.

ب - الماء الراكد: وهو إما أن يكون قليلاً أو كثيراً.

1- القليل: يَنْجُسُ بوقوع النجاسة فيه ولو لم يظهر أثرها، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه). ويطهر بالتطفيف، أي بإضافة ماء طاهر إليه حتى يجري فيحكم بطهارته ما لم تظهر أثر النجاسة فيه .

- 2-الكثير: وهو ما لا يخلص بعضه إلى بعض أي لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الآخر. وحكم الماء الكثير أنه لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه، وإذا كانت النجاسة مرئية وظاهرة فلا يتوضأ من مكانها.

خامساً - ماء طاهر مشكوك في طهوريته

وهو سؤر كل حيوان مختلف في جواز أكل لحمه، كالحمار الأهلي والبغل .

حكمه:

آ - يعود طاهراً مطهراً إن خالطه ماء مطلق أكثر منه .

ب - لا يجوز استعماله في الغسل والوضوء مع وجود غيره. وعند فقد الماء يتوضأ ويتمم للشك .

ج - تجوز إزالة النجاسة به عن الثوب والبدن .

مياه الآبار

-تعتبر مياه الآبار من المياه الراكدة القليلة ولا علاقة لعمق البئر وغزارته .

حكم مياه الآبار:

إذا وقعت في البئر نجاسة، سواء كانت مخففة أو مغلظة ولو قطرة دم أو بول، فإنه ينجس. ويعفى عما لا يمكن الاحتراز منه كسقوط الرّوث والبعر إن كان قليلاً. أما إن كان كثيراً فيتنجس. وضابط الكثير ما يستكثره الناظر أو أن لا يخلو دلو منه.

ولا ينجس البئر بوقوع آدمي أو حيوان إن لم يكن نجس العين وليس على بدنه نجاسة وأخرج حياً. وإن أصاب فمه الماء فحكمه حكم .

تعريف النجاسة:

النجاسة لغة: ما يستقذر.

وشرعاً: اسم لعين مستقذرة شرعاً.

أقسامها: النجاسة قسمان:

1- نجاسة حقيقية وتكون من الخبث.

2- ونجاسة حكمية وتكون من الحدس.

وبعد أن تكلمنا عن النجاسة الحكمية وكيفية التطهر منها، نبحت في النجاسة الحقيقية وكيفية تطهير محلّها.

والنجاسة الحقيقية قسمان:

أ - نجاسة مغلّظة.

ب - نجاسة مخففة.

والمعتبر في التقسيم هو المقدار المعفو عنه من كل منها لا كيفية تطهيرها.

أ - النجاسة المغلظة:

وهي عند الإمام: ما توافقت على نجاستها الأدلة، أي ورد في نجاستها نص لم يعارضه نص آخروهي عند
الصاحبين: ما اتفق العلماء على نجاستها ولا بلوى في إصابتها.

وتشمل النجاسات المغلظة ما يلي:

- 1 - الخمر: وهو ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف الزبد. وقد ورد النص بنجاستها قال تعالى: {إنما الخمر
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون}
- 2 - الدم المسفوح من سائر الحيوانات التي لها دم سائل، قال تعالى: {أو دمًا مسفوحاً فإنه رجس} ، ويستثنى
من الدم ما يبقى في اللحم بعد الذبح، وما يبقى في العروق والكبد والطحال، كما يعفى عن دم السمك،
وذلك لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أحلت لكم
ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال).
- 3 - كل ما يخرج من جسم الإنسان وينقض الوضوء كالبول، والغائط، والدم، والصديد، والقيح، والمذي،
والودي، والمني، هو نجس. وبول الصغير كالكبير أكل أو لم يأكل. أما البول فنجس، لحديث ابن عباس رضي
الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما
فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة). وأما الغائط، فلما روى أنس بن مالك رضي الله
عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته، أتيته بماء فيغسل به). وأما الدم، فلما روت
أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض
يكون في الثوب. قال: (اقرصيه واغسله وصلي فيه)، وعن حماد قال: "البول عندنا بمنزلة الدم ما لم يكن
قدر الدرهم فلا بأس فيه". وأما الصديد والقيح فإنهما نجسان قياساً على الدم. وأما المذي والودي، فعن ابن
عباس رضي الله عنهما قال: "المني والمذي والودي. فالمني منه الغسل ومن هذين الوضوء، يغسل ذكره
ويتوضأ". وأما المني، فلما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في المني: (كنت أغسله من ثوب رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى الصلاة، وأثر الغسل في ثوبه: بَقْعُ الماء) (10).
- 4 - الخنزير نجس العين، وكل ما يخرج منه من لعاب وغيره نجس، لقوله تعالى: {أو لحم خنزير فإنه رجس}.
- 5 - بول ما يؤكل لحمه من الحيوان، وروثه، ولعابه، كنجو الكلب ورجيع السباع وبول الفأرة كلها نجسة
مطلقاً إذا حلت بالماء. ويعفى عن قليله في الثوب والطعام للضرورة.
- 6 - ميتة الحيوان ذي الدم السائل، لقوله تعالى: {حرِّمْتُ عليكم الميتة}. والإنسان إذا مات فهو نجس، فإن
كان الميت مسلماً إذا غسل فطاهر.
- 7 - خرد الدجاج والقط والإوز وكل حيوان طائر يزرق على الأرض خرؤه، فهو نجس.
- 8 - رَوْث وبعر ما يؤكل لحمه من الحيوان هو نجس نجاسة مغلظة عند الإمام، لما روي عن عبد الله بن
مسعود رضي الله عنه أنه قال: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتية بثلاثة أحجار...
فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا رِكْس).

ب - النجاسة المخففة:

وهي عند الإمام: ما تعارض نصان في نجاستها وطهارتها.
وعند الصحابين: ما اختلف العلماء في نجاستها أو عمت بها البلوى.

والنجاسات المخففة هي:

- 1- بول ما يؤكل لحمه مطلقاً، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (استنزها من البول، فإن عامة عذاب القبر منه)

المقدار والمعفو عنه من النجاسات:

- 1- المغلظة: يُعفى عن قدر الدرهم بالوزن أو ما يعادل مساحة مُقعر الكفّ داخل مفاصل الأصابع.
- 2- المخففة: يُعفى عن قدر ما دون ربع الثوب الكامل أو البدن على الصحيح، وذلك لقيام الربع مقام الكل، كقيام ربع الرأس مقام كل المسح. وقيل إن المعفو عنه هو مقدار ربع جزء من العضو أو الثوب الذي أصابته النجاسة (الكم، أو الطّرف، أو البَنيقه) (1).

نجاسات معفو عنها:

- 1- يعفى عن رشاش البول كرؤوس الإبر في الثوب والبدن والمكان للضرورة، ولو أصاب الماء لا ينجسه سواء أكان الماء جارياً أو راكداً. قال ابن عباس رضي الله عنهما: "إننا لنرجو من الله تعالى أوسع من هذا".
- 2- يعفى عما لا يمكن الاحتراز منه من الغسالة عند تغسيل الميت إذا كان على بدنه نجاسة.
- 3- إذا انتشر الدهن المتنجس فزاد على المقدار المعفو عنه لا يضر على أحد قولين.
- 4- يعفى عن طين الشارع، لكن لو مشى حافياً في الشارع فابتلت قدماه لم تجز صلاته لغلبة النجاسة.
- 5- إذا نام على فراش متنجس فعرق، لا يحكم بنجاسته إلا إذا ظهر أثر النجاسة في الثوب وكذا لا ينجس ثوب طاهر جاف إذا لُفَّ بثوب نجس رطب، إلا إذا تسرب أثر النجاسة.
- 6- إذا نشر ثوب رطب على أرض نجسة فلا ينجس، وكذا لو هبّت ريح من أرض نجسة على ثياب طاهرة لا تَنجُس. والحاصل: يبقى الثوب الطاهر على أصله ما لم يظهر أثر النجاسة عليه.

كيفية التطهير:

الماء المطلق هو الأصل في إزالة النجاسة ولا تزول النجاسة الحكمية إلا به، أما النجاسات الحقيقية فتزول بالماء ولو كان مستعملاً، وبكل مائع طاهر قالع للنجاسة، كماء الخلّ أو الورد على الأصح.
وتكون كيفية التطهير بالماء على الشكل التالي:

أولاً: النجاسات المرئية:

- 1- تزول بزوال عين النجاسة عن الجسم أو الثوب أو المكان بغسلها ولو مرة واحدة بشرط أن يُصبَّ الماء عليها أو يكون جارياً.

- 2- نزول النجاسة عن الجروح والحجامة بمسحها بثلاث خرق رطبات، ويقوم هذا مقام الغسل.
- 3- أما الحصى والسجاد وما لا يمكن عصره فذهب الإمام محمد إلى أنه لا يطهر، وقال الإمام أبو يوسف: يجفف ثلاث مرات بعد الغسل فيطهر. وقيل لو صبّ عليه الماء بشدة يطهر.
- 4- تطهر الأواني الفخارية والخشب القديم بالغسل بالماء ثلاثاً وبانقطاع تقاطره في كل مرة، وقيل يحرق الفخار إن كان جديداً، أما الخشب فيُنُحِت.
- 5- تطهر المائعات كالسمن والدّهْن والزيت بصبّ الماء عليها ثلاثاً ثم رفعه عنها. أما المائعات الأخرى كنحو العسل والدبس فتطهر بصب الماء عليها ثلاثاً وعلماً حتى تعود كما كانت.

غير المرئية:

يُغسل الثوب إذا كانت النجاسة غير مرئية بالماء ثلاث مرات وجوباً ويعصر الثوب في كل مرة، أما إذا وضع المتنجس في الماء الجاري أو صب عليه ماء كثير وجرى عليه الماء فيطهر بدون عصر ولا تثليث غسل. أما إذا كانت النجاسة نجاسة كلب فتغسل سبعاً مع الترتيب ندباً، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (طهور إناء أحدهم، إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات. أولاهن بالتراب) (1)، فحُمِل الحديث على الندب وذلك لما روي أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب يَلُغ في الإناء. فقال: (يُغسل ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "يغسل من ولوغه ثلاث مرات".

قَضَاءُ الْحَاجَةِ :سنن قضاء الحاجة وآدابه

- 1- أن يقول عند الدخول: "بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث).
- 2- أن يقدم رجله اليسرى على اليمنى عند الدخول.
- 3- يجب أن يستتر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ومن أتى الغائط فليستتر). وألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وأن يسبل ثوبه قبل انتصابه. والمهم عدم كشف العورة إلا عند الضرورة وبقدرها، لحديث أنس رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض).
- 4- أن يجلس معتمداً على يسراه لأنه أسهل لخروج الخرج، لحديث سراقبة بن جعشم رضي الله عنه قال: (علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى).

5- يستحب أن يتجنب الأمكنة الصلبة حتى لا يصيبه رشاش البول وإلا يحترز من النجاسة لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فأراد أن يبول، فأتى دَمَثًا في أصل جدار، فبال، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أراد أحدكم أن يبول فليترد لبوله موضعاً).

6- أن يخرج برجله اليمنى ويقول عند الخروج: "غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني" لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني).

7- أن يغسل يديه بالصابون عند الخروج، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تَوْر أو زَكوة فاستنحي ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ) (10).

تعريف الاستنجاء

لغة: مسح موضع النجاسة أو غسله.

شرعاً: هو إزالة نجس عن سبيل، ومعناه استعمال الماء بقصد إزالة النجس أي الغائط.

الفرق بين الاستبراء والاستنزاه والاستنقاء.

الاستبراء: طلب براءة المخرج من أثر البول (للرجل فقط) ويكون بنقل الأقدام أو التنحنح (أما المرأة فتنتظر قليلاً ثم تستنحي) وحكمه لازم (وهو فوق الواجب) لفوات صحة الطهارة بفواته.

الاستنزاه: طلب البعد عن الأقدار والتطهر من الأبوال.

الاستنقاء: النقاوة بذلك حتى يذهب أثر النجاسة بالأحجار عند الاستجمار وبالأصابع عند الاستنجاء بالماء.

حكم الاستنجاء

هو سنة مؤكدة لإزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه. أما إذا تجاوزت النجاسة المخرج بقدر الدرهم فتجب إزالتها بالماء، وكذا المرأة يجب أن تستنحي من البول دائماً لاتساع المخرج. وإذا زادت النجاسة المتجاوزة على قدر الدرهم افترض غسلها بالماء، كما يفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس بالماء.

ويصح أن تستنحي بالماء فقط، والأفضل الجمع بين الحجر والماء مرتباً فيمسح الخارج ثم يغسل المخرج بالماء، وذلك لأن الله تعالى أثنى على أهل قباء بإتباعهم الأحجار الماء، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيراً في الطهور فما طهروكم هذا، قالوا يا رسول الله نتوضأ للصلاة والغسل من الجنابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مع ذلك غيره. قالوا: لا غير أن أحداً إذا خرج من الغائط أحب أن يستنحي بالماء. قال: هو ذاك).

وفي الاقتصار على الحجر (الورق) يفضل التثليث، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ومن استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج).

سنن الاستنجاء

1- الاعتماد على الوسطى في الدبر في ابتداء الاستنجاء، ثم يصعد البنصر وغيرها.

2- التجفيف بعد الغسل احتياطاً من الماء المستعمل.

3- غسل اليدين بعده بالصابون، لحديث ميمونة رضي الله عنها قالت: (وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءاً لجنابة فأكفأ على شماله مرتين أو ثلاثاً ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثاً)

مكروهات الاستنجاء

1- أن يستنجي باليد اليمنى، لما روي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنج بيمينه، ولا يتنفس في الإناء) (1).

2- أن يستنجي بعظم أو روث، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم الجن).

وينهي أيضاً عن الاستنجاء بزجاج أو جصٍ أو فحم أو خزف أو بشيء محترم لقيمته والنهي هنا يقتضي كراهة التحريم.

الوضوء: تعريفه، سببه، شروطه، حكمه

تعريفه: الوضوء لغة: من الوضأة، وهي الحسن والنظافة.

وشرعاً: نظافة مخصوصة. والمعنى الشرعي مأخوذ من اللغوي، لأن الوضوء يُحسِّن أعضاء الوضوء في الدنيا بالنظافة وفي الآخرة بالتحجيل .

شروط صحة الوضوء

1- عدم الحيض أو النفاس.

2- أن يعم البشرة، فلو بقي مقدار غرزة الإبرة لم يصح الوضوء.

3- زوال ما يمنع وصول الماء إلى البشرة لجرم الحائل، كشمع أو شحم وكذا طلاء الأظافر.

4- أن لا يحصل ناقض أثناء الوضوء.

5- التقاطر.

حكمه:

1- هو فرض للصلاة، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} - ونزلت هذه الآية في المدينة المنورة ولكن الوضوء فُرض في مكة المكرمة عندما فُرضت الصلاة، نزل جبريل عليه السلام وعلمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم - وكذا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تُقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة بغير غُلُول). وسواء كانت الصلاة فرضاً أم نافلة أم صلاة جنازة، أو كانت من أجزاء الصلاة كسجدة التلاوة وغيرها مما في معنى الصلاة، فإنها لا تصح إلا بالوضوء. ويكفر من أنكر فريضة الوضوء للصلاة، أما لغير الصلاة فلا يكفر.

وهو فرض أيضاً لمس المصحف لقوله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} ، ولما روى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِراً)

- 2- واجب للطواف حول الكعبة، لحديث طاووس عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الطواف صلاة، فإذا طفتم فأقِلُّوا الكلام) ، وباعتباره أشبه الصلاة من وجه دون وجه لذا وجبت الطهارة فيه، فلا تتوقف صحة الطواف على الوضوء.

- 3- سنة للنوم، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شِقِّكَ الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، فوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مُتَّ من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به) .

فرائض الوضوء:

وهي أربع لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} .

أولاً: غسل الوجه: الغسل هو إسالة الماء على الوجه حتى يتقاطر، والوجه هو ما تقع به المواجهة. وحدّه طولاً من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن، وعرضاً ما بين شحمتي الأذنين. وهو يشمل الحاجبين والشاربين شعراً وبشراً. أما اللحية فإن كانت خفيفة فيجب إيصال الماء إلى البشرة، وإن كانت كثيفة فيكفي غسل ظاهر الشعر، ولا يجب غسل ما زاد على دائرة الوجه مما استرسل من اللحية.

ثانياً: غسل اليدين مع المرفقين: وتشمل اليد: الكف والساعد والمرفق. وقد اتفق الفقهاء على أن المرفق داخل بالغسل وخالف الإمام زُفَر، ودليل الجمهور حديث نعيم بن عبد الله المجرم قال: (رأيت أبا هريرة يتوضأ، فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ) . ومن قطعت يده من المرفق فلا يغسل سوى محل القطع.

ثالثاً: مسح الرأس: والمسح إمرار اليد المبتلّة على العضو. والمقدار المطلوب مسحه مُخْتَلَفٌ فيه على أقوال:

أ - مقدار ثلاث أصابع من أصابع اليد، ودليل أصحاب هذا القول أن الباء في قوله تعالى {برؤوسكم} للإلصاق. وهي إن اتصلت بالمسموح دلّ على استيعاب الآلة يعني اليد، والمراد أكثرها وهو يتحقق بثلاث أصابع.

ب - وقال بعضهم المقصود ربع الرأس سواء أكان من مقدم الرأس أو من الناصية على أن يكون فوق الأذنين، فلو مسح على أسفل الذوائب لا يصح، وذلك لأنه الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن استيعاب اليد يقتضي مسح ربع الرأس؛ ففي حديث أنس رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قِطْرِيَّة، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مُقَدِّمَ رأسه ولم ينقض العمامة) .

ج - وذكر الكرخي والطحاوي أن المقصود هو مقدار ناصية الرأس، لحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: (إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بनावيته وعلى العمامة وعلى الخفين) .

رابعاً: غسل الرجلين مع الكعبين: والكعبان هما العظمان المرتفعان في جانبي القدم، وهما داخلان بالغسل مع القدمين للحديث المتقدم: (.. ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم بعدما غسل رجله - فيما رواه بريدة عنه رضي الله عنه - (هذا الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به) ، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم قال: ويل للأعقاب من النار) . ويجب غسل شقوق الأرجل إن قدر، ولا يضر أن يمسح عليها لم يقدر أو كان عليها دواء، فإن لم يستطع الغسل ولا المسح ولا إمرار الماء على الدواء الذي وضعه عليها، يتوضأ ويدع ما يضره من شقوق في رجله .

سنن الوضوء

1- النية: وهي لغة: عزم القلب على الفعل . وشرعاً قصد القلب إيجاد الفعل جزماً، أو إزالة الحدث أو استباحة الصلاة . ومحل النية: القلب .

2- الترتيب: ومعناه تطهير الأعضاء واحداً بعد واحد على الوجه الذي جاءت به آية الوضوء، واستدل السادة الأحناف على أنه سنة .

3- التسمية في أوله حتى لو نسيها أثناء الوضوء لم يحصل المقصود، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من توضأ وذكر اسم الله تطهر جسده كله، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يتطهر إلا موضع الوضوء) .

4- غسل اليدين إلى الرسغين في ابتداء الوضوء، لأنهما آلة التطهير فيبدأ بهما . والرسغ هو المفصل بين الساعد والكف وبين الساق والقدم، ولحديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استوكف ثلاثاً) .

5- الاستياك: وهو سنة مؤكدة عند المضمضة، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) .

6- المضمضة والاستنشاق:

المضمضة اصطلاحاً هي استيعاب الماء جميع الفم، ويسن أن تكون ثلاثاً لما روى عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم قال: (فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات) وتسن المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: فقلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: (أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) .

7 - تخليل اللحية الكثّة: ويكون بتفريق الشعر من الأسفل إلى الأعلى، ويكون بعد غسل الوجه. وذلك لما روي عن عثمان رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته) .

8-تخليل الأصابع في اليدين بإدخال بعضهما في بعض، وتخليل الأصابع في الرجلين بأن يدخل خنصر يده اليسرى فيبتدئ من خنصر رجله اليمنى وينتهي بخنصر رجله اليسرى؛ وذلك من أسفل الأصابع إلى أعلاها. لما حدث المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابه رجله بخصره) . والتخليل سنة فإذا كانت الأصابع منضمة كان تخليلها فرضاً.

9-تثليث الغسل لأحاديث كثيرة وردت في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعاء بماء في إناء، فغسل كفيه ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً، ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السبّاحتين في أذنيه ومسح بإبهامه على ظاهر أذنيه وبالسبّاحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجله ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم"

10-استيعاب الرأس بالمسح مرة واحدة، وأن السنة في الرأس استيعابه بالمسح، فعن أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "رأيت علياً رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه ثلاثاً، وغسل ذراعيه ثلاثاً، ومسح برأسه مرة واحدة، ثم قال: هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم " .

11-البداة بالمسح من مقدم الرأس للحديث المتقدم، وهي من المستحبات.

12-مسح الأذنين: يسن مسح الأذنين ولو بماء الرأس، لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم غرف غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه في صفة الوضوء، وفيه: (ثم مسح رأسه، فأدخل أصبعيه في أذنيه، ومسح بإبهامه على ظاهر أذنيه وبالسبّاحتين باطن أذنيه وإن أخذ لهما ماءً جديداً كان حسناً.

13-البداة بالميا من ذلك في اليدين والرجلين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم) (31) ، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) .

15-الموالة: أي إنجاز أفعال الوضوء متتابعة بحيث لا يوجد بينها ما يعد فاصلاً بالعُزْف (أي متتابعة غسل الأعضاء قبل جفاف ما قبلها) ، وقد صح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة).

نواقض الوضوء

النواقض جمع ناقض وهو كل ما يُبطل المراد أو المقصود منه، وناقض الوضوء: هو ما يجعله غير صالح لإفادة العبادات التي لا تصح بلا وضوء.

والنواقض قسمان:

أ - النواقض الحقيقية:

1- كل خارج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح أو مذي أو ودي وإن كان قليلاً سواء أكان معتاداً أم غير معتاد كالدودة والحصاة. ودليل الانتقاض في الغائط قوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط ... فلم تجدوا ماء فتيمموا} . أما البول فبالسنة المستفيضة والإجماع والقياس على الغائط . وأما الريح فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ) . قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فسأه أو ضراط .

وأما المذي فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (توضأ وانضح فرجك) . وأما الودي فلما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "الودي الذي يكون بعد البول فيه الوضوء" .

وأما أدلة انتقاض الوضوء في الخارج غير المعتاد فعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما: (الوضوء مما خرج وليس مما دخل)

2- كل نجاسة سائلة من غير السبيلين كالدم والقيح، لما روى تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الوضوء من كل دم سائل) . ويشترط السيلان عن موضع الجرح، وهو خروج النجاسة وتجاوز محلها يطلب تطهيره ولو ندباً، كدم وقيح وصديد وماء الثدي وماء السرة والأذن إن كان لمرض ولو سال بالعصر، أو كلما خرج مسحه إذ لو تركه لسال فيعتبر ناقضاً.

3- القيء إن ملأ الفم، مهما كان نوعه طعاماً أو دماً، ولو لم يتغير. لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ) . قال أبو الدرداء: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: "صدق أنا صبيت له وضوءه"

4- نزول دم من الأسنان أو الفم إذا غلب البصاق أو ما ساواه، والعبرة باللون. أما إن كان من المعدة أو الرأس فهو ناقض مطلقاً بسيلانه إلى الفم وإن قلَّ، وإن كان بشكل علقه فيعتبر فيه ملء الفم.

5- لو مصت علقه عضواً فامتألت من الدم يفسد الوضوء، ويقاس عليها إبرة الدم حيث يخرج دم مسفوح، أما إن كان قليلاً فلا ينقض كالبق والذباب.

6- المباشرة دون حائل، لأنه مظنة خروج المذي، والعبرة لوجود الشهوة إذا كانت فاحشة بتماس فرجين ولو بين امرأتين أو رجلين أو رجل وصبي أو رجل وامرأة مع الانتشار ولو بلا بلل.

ب - نواقض الوضوء الحكمية: أي أنها ليست إحداثاً بذاتها بل هي أسباب للأحداث وهي

1- نوم غير المتمكن، والناقض هنا عدم وعي الحدث لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وكاء السَّه العينان، فمن نام فليتوضأ) .

2-القَهْقَهة في الصلاة تفسد الوضوء والصلاة معاً، إذا كان المصلي بالغاً، لما روي عن معبد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما هو في الصلاة إذ أقبل أعمى يريد الصلاة، فوقع في زبية فاستضحك القوم حتى قهقهوا، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كان منكم قهقهه فليعد الوضوء والصلاة).

3-الإغماء: وهو مرض يُضْعِف القوى ويستر العقل.

4-الجنون: وهو مرض يزيل العقل ويزيد القوى.

5-السُّكْر: وهو خَفّة يظهر أثرها بالتمايل وتلعثم الكلام.

ملحق: هناك أشياء غير ناقضة للوضوء نجملها فيما يلي:

1-ظهور دم لم يسل عن محل خروجه.

2-سقوط لحم من غير سيلان دم.

3-خروج دودة من غير السبيلين.

4-مس العورة.

5-مس امرأة غير محرم مطلقاً، لحديث عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم قبّل امرأة من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة، ولم يتوضأ).

6-قيء لا يملأ الفم.

المسح على الخفين

-الخف هو لباس القدم الساتر للكعبين، وأخذ من الخَفّة لأن الحكم فيه يخفف من الغسل إلى المسح رخصة.

حكمه: يجوز المسح على الخفين في الوضوء لا الغسل في سفر وحضر للرجال والنساء.

دليله: ثبتت مشروعية المسح على الخفين بأحاديث كثيرة بلغت حد التواتر فزادت على ثمانين حديث. لذا يُخشى على من أنكر مشروعيته الكفر. ولو اعتقد المكلف جوازه ولكن تكلف نزع يثاب على العزيمة.

ومن الأدلة: ما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: (دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) .. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سَفَرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم) (2). وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: "ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه مثلُ ضوءِ النهار."

شروط جواز المسح على الخفين

- 1-لبسهما بعد رفع الحدث عن القدمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: (دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ) يعني قدميه.

- 2-كون الخفين ساترين للكعبين من الجوانب.

- 3-إمكان متابعة المشي فيهما فرسخاً أي ما يقدر ب (5.5) كم تقريباً.

- 4- خلّو كلّ منهما عن خَرْقٍ يزيد على ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم.
- 5- استمسكهما على الرجلين من غير شدّ.
- 6- أن لا يشقّ الماء، فيجب أن يمنعا وصول الماء إلى القدمين.
- 7- أن يبقى من قدمه ما يكفي للمسح، فإن كان مقطوع مقدم القدم لا يمسح الباقي بل يغسل.

مدة المسح على الخفين

يمسح المقيم يوماً وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، لما روي عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابتين أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال: (جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم) ولو مسح المكلف وهو مقيم ثم سافر تمت المدة إلى ثلاثة أيام، ولو مسح وهو مسافر ثم أقام بعد يوم وليلة انتهت مدة المسح.

أما المعذور فإذا لبس الخفين أثناء انقطاع عذره فمدة مسحه كغيره، وإن لبسهما أثناء استمرار عذره انتهت مدة المسح في آخر الوقت الذي توضع فيه.

وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث الحاصل بعد لبس الخفين، لأنه منذ وقوع الحدث بدأ عمل الخفين في منع سراية الحدث إلى الرجلين، فيصح لذلك رفع الحدث عنهما بالمسح دون الغسل. وقيل: إنها تبدأ من وقت لبس الخفين، وقيل أيضاً إنها تبدأ من أول وضوء بعد لبسهما.

محل المسح على الخفين وكيفية

إن المطلوب هو مسح ظاهر الخفين وأعلاهما فقط، لما روي عن علي رضي الله عنه قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه)، والمقدار المفروض مسحه هو ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد.

كيفية المسنونة: أن يبدأ من رؤوس أصابع القدم، فيضع يديه مفرّجتي الأصابع قليلاً، ثم يمرّهما خطوطاً على مشطي قدميه إلى ساقيه. ولو بدأ من الساق أو مسح عرضاً صح ولكن خالف السنة.

نواقض المسح على الخفين

- 1- كل ما ينقض الوضوء ينقض المسح، وفي هذه الحالة يتوضأ ويمسح إذا كانت المدة باقية.
- 2- نزعهما، فإذا نزع أحد الخفين انتقض المسح ولزمه نزع الآخر وغسل رجليه.
- 3- إصابة الماء أكثر إحدى القدمين.
- 4- انقضاء المدة.

وفي الحالات الثلاث الأخيرة لا يجب عليه الوضوء بل يكفي غسل القدمين.

ملاحظة: لا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والقفازين قياساً على الخفين، لأن المسح على الخفين ثبت على خلاف القياس، وما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس.

المسح على الجوربين:

دليله: ما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين)، ويشترط لجواز المسح على الجوربين أن يكونا منعّلين أو مجلّدين بالاتفاق بين أئمة الحنفية. أما إذا كانا غير منعّلين ولا مجلّدين فيجوز المسح عليهما عند الصاحبين إذا كانا صفيقين ثخينين لا يشقان الماء، ويمكن متابعة المشي فيهما، فإن كانا رقيقين يشقان الماء فلا يجوز المسح عليهما بالاتفاق.

المسح على الجبيرة

الجبيرة: هي كل شدّ على جرح أو كسر بخرقعة أو خشب أو غيرها.

وكل من لا يستطيع غسل العضو أو مسحه ولو مرة واحدة جازله المسح على الجبيرة. ودليله: ما روي عن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زُنْدَيَّ فسألت النبي صلى الله عليه وسلم (فأمرني أن أمسح على الجبائر). وقال الفقهاء: إن الحرج فيها فوق الحرج في نزع الخف فكانت أولى بشرع المسح.

حكمه: قيل هو فرض بدلاً من غسل العضو المريض أو مسحه، لما روى ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين) ولحديث علي رضي الله عنه المتقدم. ولا يجب فيه استيعاب. وقال الإمام: إن المسح على الجبيرة واجب لأن العذر أسقط فرضية الغسل عن العضو المصاب، وقد ثبتت فرضية غسل الصحيح بأمر قطعي فلا يخص بالظني الذي هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (فيكون المسح على الجبيرة فرضاً عملياً لثبوته بظني. وهذا قولهما وإليه رجع الإمام وعليه الفتوى). ولو ضره المسح على الجرح تركه دفعاً للحرج لأن الغسل سقط بالعذر فالمسح أولى، وليس عليه إعادة صلاة ولو كان الجرح بأعضاء التيمم.

فروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبائر

- 1- لا يشترط في الجبيرة وضعها على طهارة.
- 2- لا يتقيد المسح على الجبيرة بمدة.
- 3- يجوز مسح الجبيرة عن رجل وغسل الأخرى.
- 4- لا يسقط حكم المسح بسقوط الجبيرة إلا أن تسقط عن بُرء، فلو سقطت عن برء أثناء الصلاة بطلت.
- 5- الجنابة والحدث سواء في حق الجبيرة بخلاف المسح على الخفين.
- 6- المسح على الجبيرة مشروط بالعجز عن مسح الموضع ذاته أو غسله، ولا يشترط هذا في الخفين.
- 7- لا تُمسح العصابة السفلى إذا نُزعت العليا، ولا يبطل مسحها بابتلال ما تحتها، ويجوز تبديلها بغيرها بعد مسحها ولا يجب إعادة المسح عليها.

ويضاف إلى الجبيرة المسافات حول الرباط إن ضرر حله.

ويقاس على الجبيرة كل موضع فيه دواء على جرح يتعذر بله، وكذلك العين لو رمدت وضرر بلها مسح عليها.

الغسل:

تعريف الغسل: لغة: تمام غسل الجسد، واسم للماء الذي يغتسل به.

شرعاً: غسل البدن من جنابة أو حيض أو نفا (أي الغسل الذي هو فرض). قال تعالى: {وإن كنتم جنباً فاطهروا}

سبب الغسل: إرادة ما لا يحل مع الحدث الأكبر إلا به.

حكم الغسل:

أ - فرض: يكون الغسل فرضاً في الحالات التالية: وهي موجباته:

1- خروج المني بشهوة إلى ظاهر الجسد، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنما الماء من الماء). إذا انفصل عن مقره أي عن الصلب للرجل وعن الترائب للمرأة. ولا يشترط دوام الشهوة حتى يخرج المني إلى الظاهر بل يكفي وجودها عند انفصاله من الصلب خلافاً لأبي يوسف. وسواء كان نزول المني عن جماع أو احتلام أو نظر أو استمناء فإنه موجب للغسل، ودليل وجوب الغسل حال الاحتلام حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم إذا رأت الماء). فقالت أم سلمة: يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ فقال: (تربت يداك فبم يشبهها ولدها). وإذا استيقظ من النوم فوجد منياً ولم يتذكر احتلاماً وجب عليه الغسل، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً. قال: (يغتسل). أما من ذكر حلماء ولم يربلاً فلا غسل عليه. ويوجب الغسل: إنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة أو إدخال إصبع فإن نزل المني وجب الغسل لقصور الشهوة. وكذا لو وجد المني بعد سكر أو إغماء.

2- التقاء الختانين ولو بدون إنزال، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس بين شعبها الأربع، ومسّ الختان الختان، فقد وجب الغسل)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع وأجهد نفسه فقد وجب الغسل، أنزل أم لم ينزل).

3- انقطاع الحيض والنفاس، لقوله تعالى: {فاعزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب المتطهرين}. ويجب الغسل بعد الولادة ولو كانت بغير دم.

4- الموت: ووجوب الغسل بحق الميت المسلم فقط، وغسله فرض كفاية على المسلمين، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اغسلوه بماء وسدر). ويجب الغسل احتياطاً لمن أصاب كل جسده نجاسة أو بعضه وخفي مكانها.

فرائض الغسل:

فرائض الغسل ثلاثة هي

1- تعميم ما أمكن من البدن شَعْرَهُ وَبَشَرَهُ بالماء الطاهر، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر). فيجب تعهد ثنایا الجسم وتحت الإبطين والشعر بالغسل.

2- المضمضة والاستنشاق، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن خالته ميمونة قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلاً فاغتسل من الجنابة وذكرت الحديث وفيه: (ثم مضض واستنشق..) ويكفي في المضمضة الشرب عباً.

3- غسل الفرج الظاهر والسرّة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه)، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كان إذا اغتسل من الجنابة نضح الماء في الماء عينيّه وأدخل إصبعه في سرتّه). أخذ السادة الأحناف من الحديث وجوب غسل السرة دون وجوب غسل العينين.

4- إزالة ما يمنع من وصول الماء إلى الجسد.

5- غسل تحت الشعر وتبليغ الماء إلى أصول الشعر، ويفترض نقض المضافور من شعر الرجل للغسل وتنقض المرأة ضفائرها إذا لم تتأكد من وصول الماء إلى أصل الشعر، بدليل ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضَفَر رأسي فأنقضه لغُسل الجنابة؟ قال: (لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حَثَيَات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين)

سنن الغسل:

يسن في الغسل ما يسن في الوضوء عدا الترتيب.

1- التسمية قبل كشف العورة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه)

2- النية، ليكون فعله قرية، والابتداء بالتسمية يصاحب النية لأن النية فعل القبل والتسمية باللسان.

3- أن يبدأ المغتسل بيديه.

4- أن يزيل الأذى والنجاسة إن كانت على بدنه.

5- غسل الفرج إن لم يكن به نجاسة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليطمئن بوصول الماء إلى الجزء الذي ينضم من فرجه حال القيام.

6- أن يتوضأ وضوءه للصلاة فيثلث الغسل ويمسح الرأس ويؤخر غسل الرجلين إن كان يقف حال الاغتسال في محل يجمع فيه الماء لاحتياجه لغسلهما ثانية.

7- تعهد مواضع الانعطاف.

8-تخليل أصول الشعر ثلاثاً بيده المبللة.

9-أن يفيض الماء على بدنه ثلاثاً، فالإفاضة سنة لأنه لو انغمس في ماء جار أو كثير طهر من الجنابة حكماً.

10-البداية من الرأس ثم الطرف الأيمن ثم الأيسر، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان يتوضأ من الجنابة، ثم يدخل يده اليمنى في الماء، ثم يخلل بها شق رأسه الأيمن فيتبع أصول الشعر، ثم يفعل بشق رأسه الأيسر بيده اليسرى كذلك يستبرئ البشرة، ثم يصب على رأسه ثلاثاً).

11-التكرار ثلاثاً، وهو في الغسل أولى منه في الوضوء.

12-الدلك في المرة الأولى ثم يصب الماء وهو واجب عند الإمام أبي يوسف.

13-الموالة.

14-نقض الشعر للغسل سنة للمرأة إن أمكن التعميم بدونه، وإلا فهو فرض كما ذكرنا. ويصح بلة العضو من العضو السابق (بانتقال الماء) في الغسل ولكن بشرط التقاطر.

ما يحرم على الجنب

1-يحرم بالحدث الأكبر ما يحرم بالحدث الأصغر وهو الصلاة والسجود للتلاوة والشكر، وكذلك الطواف - فرضاً أو نفلاً - ومس المصحف أو علاقته، لقوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} ، أما حمل المصحف تبعاً فلا يمنع منه كأن كان في صندوق فلا بأس للجنب أن يحمله.

2-قراءة القرآن قليلاً كان أو كثيراً ولو بعض آية ما كانت بنية التلاوة، لما روي عن علي رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة) ، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يقرأ الجنب والحائض شيئاً من القرآن). تحرم قراءة القرآن على الجنب دون المحدث، بخلاف مس القرآن فإنه يحرم على الجميع، لأن الحدث حلَّ الجسم والجنابة حلت الفم.

أما قراءة آيات الذكر في القرآن بنية الذكر فجائزة، كقوله عند المصيبة: "إنا لله وإنا إليه راجعون"، أو حتى قرأ آية الكرسي بنية الذكر أو قرأ بعض آية في حديثه ومواعظه يقصد بها الذكر فلا يحرم بشرط أن يكون في الآية أو بعضها ذكر كقوله "الحمد لله رب العالمين".

3-دخول المسجد، وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صَرَخَةً (4) هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض). فلا يجوز للجنب دخول المسجد مطلقاً سواء للعبور أو المكث، إلا عند الضرورة، كما إذا كان الماء في المسجد ولا يوجد غيره أو كان داره داخل المسجد، فيتيمم وَيَعْبُرُ.

التيمم:

-التيمم خَلْفٌ عن الوضوء والغسل، وهو من خصائص الأمة.

تعريفه: لغة: القصد، قال الله تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه تُنفقون} (1) وقال أيضاً: {ولا آمين البيت الحرام}

شرعاً: قصد صعيد مطهر واستعماله حقيقة أو حكماً بصفة مخصوصة.

دليل مشروعيته:

ثبتت مشروعية التيمم بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً}.

وأما السنة، فحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أُعْطِيَتْ خُمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي، نُصِرْتُ بِالرَّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيَصِلْ، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَامُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيَتْ الشَّقَاعَةُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثَتْ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً).

شروط صحة التيمم:

يصح التيمم بشروط ثمانية هي:

أولاً: النية: وهي شرط في التيمم دون الوضوء، لأن الماء مطهر بطبعه فلا يحتاج إلى النية بخلاف التراب فهو ملوث بالأصل فلا يصير مطهراً إلا بالنية.

والنية: عقد القلب على إيجاد الفعل جزماً.

وقتها: عند ضرب يده على ما يتيمم به، أو عند مسح أعضائه بتراب أصابها.

شروط صحتها:

1- الإسلام ليصير الفعل سبباً للثواب.

2- التمييز ليفهم ما يتكلم به.

3- العلم بما ينويه.

شروط وجوب التيمم:

1- العقل.

2- البلوغ.

3- الإسلام.

4- وجود الحدث.

5- عدم المنافي.

6- ضيق الوقت مع وجود العذر المبيح.

7- القدرة على ما يجوز به التيمم.

فرائض التيمم:

قوله تعالى: {فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم}

الأول: النية.

الثاني: مسح الوجه.

الثالث : مسح اليدين إلى المرفقين. وجاءت الآية في اليدين مطلقاً بينما جاءت آية الوضوء مقيدة بالمرفقين فحمل المطلق على المقيد، وقد وردت أحاديث صحيحة تدل على أن المسح إلى المرفقين فقط، فعن أبي جهم رضي الله عنه قال: (أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بئر جمل إما من غائط أو من بول. فسلمت عليه فلم يرد علي السلام. فضرب الحائط بيده ضربة فمسح بها وجهه، ثم ضرب أخرى فمسح بها ذراعيه إلى المرفقين ثم رد علي السلام). وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "التيمن ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين" (3).

كيفية التيمم

ذكر الإمام الأعظم كيفية التيمم عندما سأله عنها الإمام أبو يوسف فقال: "أن يضرب المتيمم بيديه على الأرض ضربة واحدة يُقْبَلُ بهما ويدبر، ثم يرفعهما وينفضهما أو ينفخ فيهما، ثم يمسح بهما وجهه، ثم يضرب بهما الأرض مرة أخرى فيقبل بهما ويدبر، ثم ينفضهما، ثم يمسح بأربع أصابع يده اليسرى ظاهر يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق، ثم يمسح بكفه اليسرى باطن يده اليمنى ويمر بباطن إبهام يده اليسرى على ظاهر إبهام يده اليمنى، ثم يفعل باليسرى كذلك".

الحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَالاسْتِحَاضَةُ

- إن معرفة مسائل الحيض والنفاس مهمة جداً لما يترتب عليها من أحكام: كالطهارة، والصلاة، والقراءة، والصوم، والاعتكاف، والحج، والبلوغ، والوطء، والطلاق، والعِدَّة والاستبراء.

أولاً: الحيض:

تعريفه: لغة: السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال ماؤه، وحاضت الشجرة إذا نزل منها الصمغ.
شرعاً:

1- من حيث هو حدث: صفة شرعية مانعة لما تشترط له الطهارة.

2- من حيث هو نجس: دم يخرج من رحم امرأة بالغة لا داء بها ولا حَبَل ولم يبلغ سن اليأس.

سبب الحيض: ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم)

مدة الحيض:

أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليهن، وأكثره عشرة أيام بلياليها. وما نقص عن الثلاث أو زاد على العشرة فهو استحاضة، إلا أن تكون لها عادة فتدّ إلى عاداتها. واستُدل على ذلك بعدة أحاديث أكثرها موقوف أو في إسناده ضعف، إلا أن تعدّد طرق الحديث يرفعه ويقويه. ومن هذه الأحاديث ما روي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم: (أقل ما يكون من المحيض للجارية البكر والثيب ثلاث، وأكثر ما يكون المحيض عشرة أيام، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة).

وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام)

ثانياً: النفّاس:

تعريفه: لغة: الولادة.

شريعاً: هو الدم الخارج عقب الولادة، أو هو خروج أكثر الولد ولو سَقَطَ بشرط أن يكون متخليقاً . ولو أخرج الولد عن غير طريق الفرج إن سال الدم عقب ولادتها من الرحم فنفساء وإلا فذات جرح لا تعطى حكم النفساء .

مدته: لا حد لأقله عند جمهور العلماء، فقد ينقطع حال استهلال المولود. وأكثر النفاس أربعين يوماً بلياليها، لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت: "كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً" (1) ، وعن أنس رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقّت للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك).

وما زاد على أربعين يوماً فهو استحاضة، إلا أن يكون لها عادة فتردّ إلى عاداتها فإذا رأت الدم أكثر من عاداتها يتبع النفاس، فإذا انقطع قبل الأربعين أو عنده دل على تغير عاداتها، وإن استمر بعد الأربعين تقضي ما زاد على عاداتها من الصلاة والصوم.

أحكام الحيض والنفاس وما يحرم على المرأة فيهما

- 1-يمنع الحيض والنفاس صحة الطهارة، إلا إذا قصدت التنظيف فلا يحرم، لأنه يستحب للحائض أو النفساء أن تتوضأ لوقت كل صلاة وتقعّد في مصلاتها تسبح وتهلل وتكبر بقدر أدائها كي لا تفتريهمتها.
- 2-يمنع الاعتكاف ويفسده إذا طرأ عليه.
- 3-يمنع وجوب طواف الصّدر أو الوداع (أي يصبح سنة في حقها) ، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن الحائض).
- 4-يحرم الطلاق في أثناءهما، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مُرّه فليراجعها..) ولكن يقع الطلاق وإن كان بدعيّاً.
- 5-تَبْلُغُ الصَّبِيَّةُ بالحيض سنّ التكليف، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار).

6- يُوجب الغسل عند الانقطاع، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن أم حبيبة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم ... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي).

7- يقطع الحيض المتتابع في صوم كفارة اليمين، ولا يقطعه في صوم كفارة القتل والإفطار. أما النفاس فيقطع المتتابع في كل الكفارات.

8- يمنع الصلاة فلا تصح، وتحرم، ولا يجب عليها القضاء للحرج، فقد ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: (فإذا أقبلت الحيضة فدي الصلاة) (5). ويتبع الصلاة سجود التلاوة وسجود الشكر، وكل ما هو من نوع الصلاة.

9- يمنع صحة الصوم، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: (أليس إذا حاضت - يعني المرأة - لم تصل ولم تصم). ويثبت وجوبه في الذمة فيجب عليها قضاؤه، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: (كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاة). ولو شرعت بالصوم أو بالصلاة تطوعاً ثم حاضت وجب عليها قضاء ذلك اليوم، لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم}

10- يمنع دخول المسجد، إلا المرور فيجوز بشرط أن يكون باب الدار داخل المسجد ولم يمكن تحويله ولا السكنى في غيره، فحينئذ تميم وتمر. روت عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) (9). ولو حاضت امرأة في المسجد تميم وتخرج.

11- يحرم بهما الطواف بالكعبة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت في الحج: (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري). ولو طافت حائض طواف الركن جاز منها ولزمها بدنة فتحل به، أما لو طاف محدث حدثاً أصغر لزمه شاة لشرف البيت، إلا أن يعاد على طهارة في أيام النحر.

12- يحرم بهما مس المصحف إلا بغلاف منفصل عنه، لقوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون}. ويكره حمله بالكف تحريماً لتبعية اللباس للباسه. ويلحق بالقرآن كتب التفسير التي غلبت فيها الآيات القرآنية التفسير، كما يحرم من أي آية كتبت على لوح أو جدار أو قطعة ورق.

13- تحرم قراءة القرآن ولو آية واحدة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يقرأ الجنب والحائض شيئاً من القرآن)، وأبيح لمن تُعَلِّم القرآن أن تقرأ كلمة أو أقل من آية. أما لو قرأت على وجه الدعاء فلا مانع كما لو قرأت آيات الدعاء أو آية الكرسي أو غيرها. ولا بأس بقراءة أدعية من القرآن.

14- يحرم وطئوها، لقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}، ولما روى أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا كل شيء إلا الجماع). والنهي للتحريم..

15 - يحرم استمتاع الزوج بها ما بين السرة والركبة إلا بحائل، لما روي عن زيد بن أسلم رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَتَشُدَّ إزارها، ثم شأنك بأعلاها). وعند الإمام أبي حنيفة لا يجوز الاستمتاع بما تحت الإزار ولا بالنظر.

الاستحاضة وأحكامها

الاستحاضة بالتعريف: هي كل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام، وما زاد على الأكثر الحيض، وكذا ما تراه المرأة في طهرها، والصغيرة قبل تسع سنين من العمر، وما تراه الآيسة والحامل قبل خروج أكثر الولد، وما زاد على أكثر النفاس. روي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أقل ما يكون من المحيض عشرة أيام، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة).

أحكام الاستحاضة

- 1- لا تمنع الاستحاضة الصلاة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة. قال: (لا). إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. اجتنبى الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصى).
- 2- لا تمنع الصوم ولا الجماع، لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة ومع ذلك صحت منها، ولما روى عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة: (تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلّي)، وعن عكرمة قال: "كانت أم حبيبة تُستحاض فكان زوجها يغشاها". وحكم المستحاضة هو نفس حكم المعذور دائم العذر.

باب الصلاة

الصلاة هي لغة: الدعاء، ومنه قوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} أي ادع لهم. وشرعاً: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. صفتها: إما فرض في الصلوات الخمس، أو واجبة في الوتر، أو سنة فيما سواهن من الصلوات. ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع

فمن الكتاب قوله تعالى: {فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ}. ومن السنة: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان). وحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل عن الإسلام: (خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل عليّ غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوّع). وقد أجمعت الأمة على فرضية الصلوات الخمس.

حكمة تشريعها

الصلاة مناجاة وخشوع ورياضة روحية وتفرغ من هموم الدنيا، وهي صلة بين الخالق والمخلوق تشعر بالقوة والسند الروحي ووجهة الالتجاء، وهي معراج للروح ودرس الحياة اليومي العملي المتكرر، وهي تطهير للروح من أدران الذنوب وعصمة من السوء وإعمار للقلب، وهي شكر الله على نعم لا تعد ولا تحصى.

ولم تخلُ عنها شريعة مُرسَل. ومما اختص به صلى الله عليه وسلم مجموع الصلوات الخمس إذ لم تجتمع لأحد من الأنبياء عليهم السلام، وخصَّ بالأذان والإقامة وافتتاح الصلاة بالتكبير والتأمين وبتحريم الكلام فيها.

بدء فرضيتها:

فرضت الصلاة بمكة، وكانت ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها، وذلك منذ بدأت الرسالة. ثبت ذلك فيما روي أن جبريل عليه السلام بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة وأطيب رائحة. فقال: يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول لك: أنت رسولي إلى الجن والإنس، وادعهم إلى قول لا إله إلا الله. ثم ضرب برجله الأرض فنبعت عين ماء فتوضأ منها جبريل، ثم أمره أن يتوضأ، وقام جبريل يصلي وأمره أن يصلي معه. ثم فرضت الصلوات الخمس في حادثة الإسراء والمعراج، وذلك في السابع عشر من رمضان قبل الهجرة بسنة ونصف، وقيل: في السابع والعشرين من رجب. وفرضت بالأصل ركعتين إلا المغرب، ثم أقرت بالسفروزيدت في الحضر إلا الفجر.

شروط وجوبها:

1-الإسلام، لأنه شرط للخطاب بفروع الشريعة.

2-البلوغ، إذ لا خطاب لصغير ولكن يؤمر بها الصبي ليعتادها، ويضرب على تركها لعشر، لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع) (1).

3-العقل، لانعدام التكليف دونه، لما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) (2).

حكم تارك الصلاة

1-إن جحد فرضيتها فهو كافر، له حكم المرتد فيقتل إن أصر.

2-إن تركها تهاوناً فهو فاسق يسجن ويُضَيَّق عليه حتى يؤديها، وقيل يضرب حتى يسيل منه الدم، وفي بقية المذاهب يقتل.

3-أما تارك أداء الصلاة في الوقت آثم.

مواقيت الصلاة

الوقت: هو السبب الظاهري لوجوب الصلاة، وهو شرط للأداء فلا يصح أداؤها قبل الوقت. قال تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً}، وهو ظرف للصلاة بمعنى أنه يجوز أن يصلي في الوقت الواحد الفرض معه غيره من النوافل أو القضاء. والمواقيت جمع ميقات، والمراد الذي عينه الله لأداء هذه العبادة.

وقد جاء تحديد مواقيت الصلاة في أحاديث منها: ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أُمِّي جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلّى الظهر في الأولى منهما حين الفيء مثل الشّراك ، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وَجَبَت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غياب الشَّفَق ، ثم صلى الفجر حين بَرَقَ الفجر وحرّم الطعام على الصائم. وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إليّ جبريل فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين).

وقت الظهر:

يبدأ وقته من زوال الشمس لقوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} أي وقوعها في منتصف السماء، وينتهي وقت الظهر عندما يصير ظل كل شيء مثله مضافاً إليه ظل الاستواء لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم. والأفضل في الظهر تأخيرها حتى تبرد الشمس خاصة في المناطق الحارة، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم). ويستحب تعجيل الظهر في الشتاء والربيع لعموم الأحاديث الواردة في اسحباب الصلاة في أول وقتها.

وقت العصر:

يبدأ من بلوغ ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس. ويستحب تأخيرها صيفاً وشتاءً، لما روى علي بن شيبان رضي الله عنه قال: (قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية). ويكره تحريماً تأخير العصر حتى تصفر الشمس أو يتغير لونها، لما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ووقت العصر ما لم تصفر الشمس) . ويستحب تعجيل العصر يوم الغيم، لحديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال: (بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله) .

وقت المغرب:

يبدأ وقته من غروب الشمس وينتهي بمغيب الشفق، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق). ويستحب تعجيل المغرب بعد الغروب باتفاق المذاهب، لما روي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تزال أمتي بخير - أو على الفطرة - ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم) .

وقت العشاء والوتر:

يبدأ وقتهما من غياب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر الصادق. ويستحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل الأول إذا ضمن قيامه، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم أن

يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه) (1) . ويكره تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل . والأحوط بالنسبة للوتر أن يصلّيه قبل أن ينام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاث أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام)

وقت الفجر:

يبدأ وقته من طلوع الفجر الصادق ويستمر حتى طلوع الشمس، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال: (وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول)، ويستحب تأخير الصلاة قليلاً عن وقت الأذان حتى تسفر الأرض، لما روي عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر) .

شروط الصلاة:

والشروط هي ما تتوقف عليها صحة الصلاة وغير داخله في ماهيتها، أما الأركان فهي ما تتوقف عليها صحة الصلاة أيضاً ولكنها داخله في ماهيتها.

وشروط الصلاة هي:

أولاً: الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر: وذلك بالوضوء والغسل أو التيمم، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ... وإن كنتم جنباً فاطهروا} ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول) .

ثانياً: طهارة الثوب والجسد والمكان من كل نجاسة غير معفو عنها . قال تعالى: {وثيابك فطهر} ، وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حُتِيهِ، ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه ...) . والبدن أولى بالتطهير من الثوب، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما ذلك عِرْق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قَدْرُها فاغسلي عنك الدم وصلي) ، ولحديث المعذيين في القبر. وأما طهارة المكان الذي يصلي فيه، فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: (دعوه وهريقوا على بوله سجلاً (4) من ماء، أو ذنوباً من ماء، فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين) ، وطهارة المكان أولى من طهارة الثوب.

ثالثاً: ستر العورة:

العورة لغة: مأخوذة من العَوْر، وهو النقص والعيب، وسميت بذلك لقبح ظهورها. وتعرف شرعاً بأنها ما يُطلب ستره. وستر العورة من الواجبات الدينية في الصلاة وخارجها.

حد العورة:

أ - للرجل: هي ما بين السرة والركبة، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما فوق الركبتين من العورة، وما أسفل من السرة من العورة).

ب - المرأة: عورة المرأة جميع بدنها عدا الوجه والكفين، بدليل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان) ، وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) .

رابعاً: استقبال القبلة:

كانت القبلة في أول الإسلام - إلى بيت المقدس، وقبل الهجرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس (أي يقف ما بين الركنين اليمانيين) ثم حوله الله تعالى إلى الكعبة بعد الهجرة بستة عشر شهراً وأيام، في يوم الاثنين لنصف رجب من السنة الثانية في صلاة الظهر عند بداية الركعة الثالثة. وثبت وجوب استقبال القبلة في قوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} . وإن تبين خطأه أو تبدل اجتهاده أثناء الصلاة استدار وبني على ما أداه بالتحري. وإذا صلى إلى غير جهة تحريره لا تصح صلاته ولو أصاب. وإن صلى بدون اجتهاد لم تصح صلاته وإذا علم بالخطأ في الصلاة أو بعدها كما لو لم يعلم إصابته أصلاً أو علم في الصلاة أنه أصاب. أما إذا علم إصابته بعد الصلاة فتصح. أما المريض والعاجز عن استقبال القبلة فتكون قبلته جهة قدرته. أما الصلاة في السفينة فيشترط فيها استقبال القبلة، وتجاوز قاعداً إذا كان الغالب فيها دوران الرأس وكانت السفينة سائرة. هذا كله بالنسبة لصلاة الفرائض والوتر. وأما على الدابة فلا تجوز صلاة الفرض والواجب إلا لعذر، أما النوافل فالأصح جوازها على الدابة خارج المصّر

الصلاة في الكعبة: تصح الصلاة داخل الكعبة فرضاً أو نفلاً إلى أي جزء منها، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه إذا دخل الكعبة.. يتوخى المكان الذي أخبره بلال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وليس على أحد أن يصلي في أي نواحي البيت شاء)

خامساً: دخول الوقت:

يعتبر دخول الوقت سبباً لوجوب الصلاة، وشرطاً لأدائها، قال تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} ، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (.. فأیما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل) . فيجب أن يدخل الوقت جزماً في علم المصلي حتى تصح الصلاة، ولو صلى دون علم جازم بدخول الصلاة لم تصح صلاته ولو صادف دخول الوقت.

سادساً: النية:

وهي لغة: العزم، شرعاً: قصد الطاعة والتقرب إلى الله في إيجاد الفعل. وبالنية تتميز العبادة عن العادة، ويتحقق الإخلاص، والمعتبر في النية عمل القلب ويستحب أن يوافقه اللسان، والمهم أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي. قال تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} ، وعن عمر بن الخطاب رضي

الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) .

سابعاً: التحريم :

وهي أن يقول الداخل في الصلاة: "الله أكبر"، لما روي عن عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين) . وأجمع العلماء على أن الدخول في الصلاة لا يكون إلا بالتحريم؛ ويقصد بها الذكر الخالص لله تعالى، الذي يحرم به المصلي على نفسه الاشتغال بما سوى الله.

أركان الصلاة

الركن الأول: القيام: وهو ركن في صلاة الفريضة وواجب للقادر عليه، فلو عجز عن القيام سقط عنه. ودليل فرضية القيام: قوله تعالى: {وقوموا لله قانتين} ، وحديث عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب). أما النافلة فتصح في حال القعود مع القدرة على القيام، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلاً طويلاً قائماً وليلاً طويلاً قاعداً، فإذا صلى قائماً ركع قائماً وإذا صلى قاعداً ركع قاعداً) .

الركن الثاني: القراءة:

وهي ركن لقوله تعالى: {فاقرؤوا ما تيسر من القرآن} ، والأمر يقتضي الوجوب، والقراءة لا تجب خارج الصلاة فتعين أن يكون الأمر بالقراءة في الصلاة. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة إلا بقراءة). وتعد القراءة ركناً زائداً لأنها تسقط عن المقتدي بلا ضرورة، وتسقط عن المدرك في الركوع عند الفقهاء جميعاً. المقدار المفروض قراءته: آية واحدة ولو قصيرة عند الإمام، وعندهما آية طويلة أو ثلاث آيات قصار، أما قراءة الفاتحة في الصلاة فواجبة لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر) .

مكان القراءة المفروضة: في ركعتين غير متعنتين من الفريضة، وفي كل ركعات النفل والواجب، لأن كل ركعتين في النفل صلاة على حدة، والواجب يتبع النفل. ولا تعتبر القراءة إلا بسماعها.

الركن الثالث: الركوع:

ومعناها في اللغة: مطلق الانحناء، وفي الشرع: الانحناء بالظهر والرأس. وكمال به تسوية الرأس بالعجز عند الإمام، والتعديل (الاطمئنان بقدر تسبيحة) عند الإمام أبي يوسف، وقال أبو مطيع البلخي تلميذ أبي حنيفة رضي الله عنه: لو نقص الركوع عن مقدار ثلاث تسبيحات لم تجز صلاته.

ودليل الفرضية: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا} ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه - في حديث المسيء صلاته - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثم اركع حتى تطمئن راکعاً). وقد انعقد الإجماع على فرضية الركوع والسجود.

الركن الرابع: السجود الأول: ومعناه في اللغة: الخضوع، وفي الشرع: وضع الجبهة على الأرض.

دليل فرضيته: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا} وحديث المصنف... وتتحقق السجدة شرعاً بوضع الجبهة مع وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين وشيء من أطراف أصابع إحدى القدمين على ظاهر من الأرض. وهذا أقل ما يطلق عليه اسم السجود فتصح به الصلاة مع الكراهة.

أما تمام السجود فيكون بوضع الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين موجهاً نحو القبلة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكف الثياب والشعر).

الركن الخامس: السجود الثاني:

شروطه هي شروط السجود الأول نفسه. وتكرار السجود فرض أيضاً لأن السجدة الثانية ركن كالأولى، لحديث المصنف صلاته: (.. ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً..)

الركن السادس: القعود الأخير: وقيل هو شرط لأنه شرع للخروج.

مقداره: الجلوس قدر التشهد، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين علمه التشهد: (إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد)، فبيّن الحديث أن تمام الصلاة به. إذاً هو فرض.

سنن الصلاة

السنة: هي الأقوال والأفعال التي يثاب فاعلها ولا يعاقب على تركها بل يعاتب ويلام. ولا يلزم تركها بسجود السهو. وتصح الصلاة إن تركت، إما إن تعمد تركها ففيها كراهة.

وسنن الصلاة هي:

- 1- رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل، لما روي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: (قدمت المدينة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر ورفع يديه حتى رأيت إبهاميه قريباً من أذنيه).
- 2- وضع اليد اليمنى فوق اليسرى، والرجل يضع يديه تحت السرّة ويجعل باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى محلقاً بالخنصر والإبهام على الرسغ ويبسط أصابعه الثلاث على ذراعه، لما روي عن علي رضي الله عنه قال: "من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرّة". وتضع المرأة الكف على الكف (من غير تحليق) على صدرها.
- 3- قراءة دعاء الثناء أو الاستفتاح، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدّك، ولا إله غيرك)، ولا يقول "وجلّ ثناؤك" إلا في صلاة الجنّازة.

4- التعوذ قبل التلاوة: وهو سنة للمصلي سواء كان إماماً أو منفرداً، لقوله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} ، ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كَبَّرَ ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك. ثم يقول: الله أكبر كبيراً. ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه).

5- البسملة سرّاً سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية: وهي سنة في الصلاة أول الفاتحة وأول كل سورة في القرآن. والبسملة آية من القرآن وليست جزءاً من الفاتحة بل نزلت للفصل بين السور، فعن أنس رضي الله عنه قال: (صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم).

6- التأمين: وهو قول: آمين بعد قراءة الفاتحة، ومعناه: اللهم استجب. وهو سنة للإمام والمقتدي والمنفرد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أمّن الإمام فأَمِنُوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه). ويكون التأمين سرّاً مطلقاً سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: "أربع يخفيهن الإمام: التعوذ والتسمية والتأمين والتحميد."

7- التحميد والتسميع: وهو سنة للمنفرد والمقتدي والإمام عند أبي يوسف ومحمد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) ويجهر الإمام بالتكبير والتسميع ويُسرّ بالتحميد، أما المنفرد فيسرّ بهما، ويأتي المقتدي بالتحميد فقط.

8- تفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع لأنه أقرب إلى الخشوع، والتراوح أفضل من نصب القدمين، وهو أن يعتمد على قدم مرة وعلى الأخرى مرة أخرى لأنه أيسر لطول القيام.

9- أن تكون السورة المضمومة إلى الفاتحة من طوال المفصل في الفجر والظهر، ومن أوسطه في العصر والعشاء، ومن قصاره في المغرب. ويقرأ في الركعتين الأوليين من العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل). وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان).

10- تطويل الركعة الأولى عن الثانية وخاصة في صلاة الفجر، وذلك لما روي عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيطيل في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الثانية. وكذلك في الصبح) (1). ويقدر بالثلثين في الأولى والثلث في الثانية، وإن كثر التفاوت فلا بأس.

ويكره تطويل الثانية على الأولى، ولا عبرة للزيادة والنقصان دون ثلاث آيات لعدم إمكان الاحتراز عنه.

11- التكبير عند الركوع وعند كل رفع وخفض، إلا الرفع من الركوع فإنه يسمع ولا يكبر، وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كلّ خفضٍ ورفعٍ وقيامٍ وقعودٍ وأبو بكر وعمر).

- 13-وضع الركبتين ابتداءً على الأرض ثم اليدين ثم الوجه عند النزول للسجود، ويسن عكسه عند القيام من السجود، أي يرفع وجهه أولاً ثم يديه ثم ركبتيه، إذا لم يكن به عذر. بدليل ما روي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه)
- 14-الرفع من السجود، والاعتدال فيه بالاطمئنان. والرفع بمعنى الانتقال فرض، والاطمئنان في القعود واجب، وإتمام الرفع إلى القعود هو السنة.
- 15-افتراش الرجل رجله اليسرى ونصبه اليمنى وتوجيه أصابعها نحو القبلة.
- 16-وضع اليدين على الفخذين فيما بين السجدين وعند التشهد، بأن توضع اليدين مبسوطتين منشورتين والأصابع نحو القبلة.
- 18-يسن الإسراع بقراءة التشهد.
- 19-قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين من الفريضة، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة. ويسمعنا الآية أحياناً. ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب)
- 20-الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأخير، وصيغته كما وردت في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن سأل عن ذلك: (قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد).

مكروهات الصلاة :

الكراهة لغة: ضد الحب.

وشرعاً: ما كان تركه أولى من فعله. وكل صلاة أديت مع الكراهة التحريمية تعاد وجوباً، ومع الكراهة التنزيهية تعاد استحباباً. ويؤوّل قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يصلي بعد صلاة مثلها) أنه نهي عن الإعادة بسبب الوسوسة لا بسبب الكراهة.

ومكروهات الصلاة هي:

- 1 - يكره ترك واجب أو سنة عمداً، فمثلاً: متابعة الإمام في الصلاة واجبة، فإذا سبق المصلي الإمام تكون الكراهة تحريمية لما ورد فيها من الوعيد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أما يخشى أحدكم، إذا رفع رأسه قبل الإمام، أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار).
- 2- يكره العبث بالثوب أو الأصابع أثناء الصلاة، لأنه مناف للخشوع الذي هو حضور القلب وتسكين الجوارح والمحافظة على الأركان، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله تعالى كره لكم ستاً: العبث في الصلاة، والمن في الصدقة، والرفث في الصيام، والضحك عند القبور، ودخول المساجد وأنتم جنب، وإدخال العيون البيوت

- بغير إذن (1). وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة فقال: (لو خشع قلبه خشعت جوارحه).
- 3- يكره الالتفات بالعنق، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: (هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) (1). أما الالتفات بالعين فلا كراهة فيه.
- 4- يكره البصاق في المسجد مطلقاً، إلا على منديل، لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها).
- 5- يكره ترك سنة التورك والافتراش في القعود، ويكره الإقعاء والترُّع، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: نهاني عن الالتفات، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الديك)
- 6- يكره افتراش الذراعين، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع".
- 7- تكره الصلاة في السراويل مع القدرة على غيرها، إذ يكره تحريماً لبس ما يحدد حجم العورة في الصلاة.
- 8- يكره عَقَص الشعر للرجل لا للمرأة، لما روي عن أبي رافع قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره).
- 9- يكره التَلْتُم (1) للرجل والتنقُب للمرأة (2) حتى لا يتشبه بالمجوس.
- 10- يكره رد السلام بالإشارة.
- 11- تكره القراءة في غير حال القيام كأن يتم القراءة حال الركوع أو يأتي بالأذكار أثناء الانتقالات.
- 12- يكره تطويل الركعة الثانية عن الأولى.
- 13- يكره تكرار السورة في ركعة واحدة من الفرض أو في ركعتين، أما في النفل فلا بأس لأن باب النوافل أوسع.
- 14- يكره عدم القراءة على ترتيب المصحف وتواليه، لقول ابن مسعود رضي الله عنهما "من قرأ القرآن منكوساً فهو منكوس". فلو قرأ {قل أعوذ برب الناس} في الركعة الأولى يعيدها في الركعة الثانية أو يقرأ من سورة البقرة.
- 15- يكره تحويل أصابع قدمه عن القبلة في السجود.
- 16- يكره التثاؤب وإن غلبه فليكظم ما استطاع، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سماعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان)
- 17- يكره تغميض العينين، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه)، إلا إذا كان لمصلحة الصلاة كتجنب ضجة الآخرين.
- 18- يكره النظر إلى السماء ولو في دعاء القنوت، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم)

19 - يكره التمتطي أو التكاثر وكل عمل قليل.

20 - يكره السجود على كور عمامته لغير ضرورة من حرّ أو برد.

مفسدات الصلاة

الفساد لغة: ضد الصلاح.

شرعاً: وصف غير صحيح في العبادة. والمفسدات مرادفة للمبطلات في العبادات، والفساد في العبادات يفيد البطلان وهو خروج العبادة عن كونها عبادة.

ومفسدات الصلاة هي:

- 1 - الكلام: وهو النطق بحرفين ولو لم يُفهما، أو بحرف واحد مفهم، سواء كان النطق سهواً أو عمداً أو خطأ، لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فيردّ علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي، سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله! كنا نسلم عليك في الصلاة فتردّ علينا. فقال: إن في الصلاة شُغلاً)
- 2 - العمل الكثير المتوالي على أن لا يكون من نوع أعمال الصلاة كزيادة ركوع فإنه عمل كثير غير مفسد، ولا بقصد إصلاح الصلاة كالمشي للوضوء لسبق حدث فإنه لا يفسد. وقيد بعضهم الكثير بثلاث حركات متواليات. ولا يبطل الصلاة قتل السبع الفواسق لعموم أذاها إذا كان بعمل قليل.
- 3 - تحويل الصدر عن القبلة إلا لمن سبقه حدث.
- 4 - الأكل والشرب سواء كان ناسياً أو عامداً. ولو ابتلع شيئاً كان بين أسنانه فلا يفسد صلاته إلا إذا زاد عن مقدار الحمصة.
- 5 - رؤية المتيمم الماء قبل التشهد توجب عليه إعادة الصلاة، وكذلك سقوط الجبيرة عن براء أثناء الصلاة، وزوال عذر صاحب العذر قبل إتمام صلاته، وتمام مدة المسح على الخف أو نزعه قبل القعود الأخير قدر التشهد، ووجدان العاري ما يستر عورته، وقدرة العاجز على الركوع والسجود.
- 6 - تذكرفائتة لذي الترتيب، لأن الأصل أن يصلي الفوائت بالترتيب إن كانت دون خمس صلوات، فإذا صارت ستاً سقط الترتيب.
- 7 - طلوع الشمس أو زوالها أثناء الصلاة: فطلوع الشمس في صلاة الفجر، وزوالها في صلاة العيدين، ودخول وقت العصر في صلاة الجمعة، مفسد للصلاة.
- 8 - انكشاف العورة قدر أداء ركن، أو وقوع نجاسة مانعة من صحة الصلاة، فإن دفعها بمجرد وقوعها ولم يبق لها أثر، أو ستر عورته بمجرد انكشافها، فلا يضر.
- 9 - التكبير بنية الانتقال لصلاة أخرى غير التي هو فيها.

- 10 - الضحك مفسد للصلاة إن كان مسموعاً للمصلي، لما روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقطع الصلاة الكشر ولكن يقطعها القهقهة). وإن قهقهه فسمعه غيره فسد وضوؤه وصلاته معاً.
- 11 - القراءة من المصحف أو أي كتاب سواء كان المقروء قليلاً أو كثيراً. أما لو نظر إلى المكتوب وفهمه دون أن يتلو منه فلا تفسد صلاته بل يسيء الأدب.
- 12 - اللحن في قراءة القرآن، إذا غيّر المعنى تغييراً فاحشاً، أما إذا لم يتغير المعنى فلا تفسد عند الإمام. وتفسد عند الإمام أبي يوسف إذا لم يكن للفظ المغيّر نظير في القرآن.
- 13 - استخلاف من لا يصلح إماماً كأمي أو معذور.
- 14 - انصراف المصلي عن مكانه ظاناً أنه غير متوضئ، ولو تذكر أنه متوضئ ولم يخرج من المسجد ونحوه، لانصرافه بقصد ترك الصلاة.

صلاة الوتر:

- تعريفه: الوتر لغة: بفتح الواو وكسرهما هو الفرد خلاف الشفع.
- شرعاً: صلاة مخصوصة، ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، وقنوت في الثالثة وبه فارق المغرب، كما فارقه بوجوب قراءة الفاتحة والسورة في الثالثة.
- حكمه: هو فرض عملي على أصح الأقوال، وهو أعلى أنواع الواجب، وقيل: هو واجب. لما روي عن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا).
- ويترتب على كونه فرضاً عملياً:

- 1 - يجب على المكلف اعتقاد وجوبه ولا يكفر جاحده.
- 2 - تفسد صلاة الصبح بتذكرة كصلاة العشاء عند الإمام لا الصاحبين.
- 3 - يجب قضاؤه إن فات.
- 4 - لا يصح قضاؤه قاعداً ولا راكباً اتفاقاً كالفرض.
- 5 - لا يصلّي بغير نية.
- 6 - إذا أجمع قوم على تركه أدبهم الإمام وحبسهم، فإن لم يصلوه قاتلهم.

دليل وجوبه:

- ثبت وجوب الوتر بالسنة في أحاديث كثيرة، منها الحديث المتقدم عن بريدة رضي الله عنه، وحديث خارجة بن حذافة قال: قال أبو الوليد العدوي: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إن الله عز وجل أمركم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر).
- وما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا).

فصيغة الأمر، وكلمة "حق" في حديث بريدة رضي الله عنه تدلان على الوجوب.

كيفية:

ثلاث ركعات يشترط فعلها بتسليمة واحدة، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن".

ولا يصح الوتر بركعة واحدة ولا تنعقد، حتى إنه ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلاً يوتر بركعة واحدة فقال: "ما هذه البُتْراء؟ لتشفعنَّها أو لأؤدبنَّك".

وتجب فيه القراءة بكل ركعة، بالفاتحة وسورة معاً، وروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بـ {سبح اسم ربك الأعلى} و {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد}). وعن عبد العزيز بن جريج قال: سألت عائشة أم المؤمنين: بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكر معناه، وقال: وفي الثالثة بـ (قل هو الله أحد والمعوذتين).

كما يجب فيه الجلوس على رأس الركعتين لقراءة التشهد. ثم القيام إلى الركعة الثالثة ولا يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، فإذا أنهى قراءة الفاتحة والسورة رفع يديه حذاء أذنيه وكبَّر ثم يقنت قائماً قبل الركوع، لما روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت - يعني في الوتر - قبل الركوع). وذلك في جميع السنة. ويقف للقنوت كما يقف لقراءة الفاتحة عند الإمام، وعند أبي يوسف يرفع يديه إلى صدره وبطنهما إلى السماء كما في الدعاء.

دعاء القنوت:

القنوت هو الدعاء في الوتر. لفظه: "اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك، ونتوب إليك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونَحْفِدُ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجدُّ بالكفار ملحق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".

وقته:

من بعد فريضة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر الصادق. ويستحب تأخيرهِ إلى آخر الليل لمن أيقن القيام، وإلا فصلاته قبل النوم أفضل. لما روي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة الليل مشهودة وذلك أفضل). وإذا صلى الوتر قبل النوم لا يعيده إن تهجد بعده، لحديث طلق بن علي عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا وتران في ليلة). أما في رمضان فيستحب الوتر أول الليل بعد صلاة التراويح جماعة.

الجمع بين الصلاتين:

لا يصح عندنا الجمع بين صلاتين إلا في موضعين:

1 - يصح الجمع بين الظهر والعصر في مسجد نَمِرَة يوم عرفة جمع تقديم، فيصلّي الحاجّ الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين ولا يفصل بينهما بنافلة، لما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس، ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئاً". بشرط أن تكون الصلاة مع الإمام الأعظم أو نائبه، وأن تكون صلاة الظهر صحيحة؛ فلو فسدت صلاة الظهر لم يصح الجمع. أما عند الصالحين فلا مانع من الجمع ولو صلى الحاج منفرداً في رحله.

2 - يصح للحاج أن يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة بأذان واحد وإقامة واحدة، ولا تجزئ صلاة المغرب بطريق مزدلفة، لما روي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ، فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال: (الصلاة أمامك). لكن إن فعل ولم يعده حتى طلع الفجر صحّ.

أما في غير الحج فلا يجوز الجمع مطلقاً لا في السفر ولا في الحضر ولا لعذر، والدليل على ذلك:

أ - إن الصلاة التي قدمت عن وقتها لم تجب أصلاً قبل دخول الوقت، ولأن تأخير الوقتية عن وقتها لا يحل أصلاً.

ب - إن جميع الأدلة الواردة في الجمع تُحمل على الجمع الصوري، وهو تأخير صلاة الظهر حتى قبل دخول وقت العصر بما يسع الصلاة ثم صلاة العصر في أول وقتها. والدليل على هذا التأويل: ما روى ابن حبان عن نافع قال: خرجت مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر، وغابت الشمس فلما أبطأ قلت: الصلاة يرحمك الله. فالتفت إليّ ومضى حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب، ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا، ثم أقبل علينا فقال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير صنع هكذا".

ج - لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة لوقتها إلا بجمع وعرفات).

صَلَاةُ الْجُمُعَةِ

حكمها: فرض عين، وثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع. ويكفر جاحدها. فمن الكتاب: قوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع}.

ومن السنة: ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهري هذا، من عامي هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافاً بها أو جحوداً لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره، وألا ولا صلاة له، ولا زكاة له، ولا حج له، ولا صوم له، ولا برّ له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه).

وعن أبي الجعد الضمّري، وكانت له صحبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاوناً بها طبع الله على قلبه).

شروط فرضيتها:

- 1 - الذكورة: فلا تجب في حق النساء.
- 2 - الحرية: لما روي عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض) (1).
- 3 - الإقامة، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس على المسافر جمعة).
- 4 - الصحة، فلا تجب على المريض. ويلحق بالمريض الشيخ الكبير.
- 5 - الأمن من ظالم.
- 6 - سلامة النظر، فلا تجب على الأعشى ولو وجد من يوصله، خلافاً للصالحين.
- 7 - القدرة على المشي، فلا تجب على المقعد.

شروط صحة صلاة الجمعة:

- 1 - أن تقام في المصر، كل موضع له مُفَتٍ وأمير وقاض وبلغت أبنيته أبنية منى، وتجاوز في فناء المصر سواءً مصلي العيد أو غيره. الأصل أن تقام جمعة واحدة في المصر، ويجوز التعدد على قول الإمام أبي حنيفة ومحمد على الأصح، إن كان أكبر مساجد البلد لا يتسع لأهلها والجرج مدفوع بالنص.
- 2 - أن يكون إمام الجمعة السلطان أو نائبه.
- 3 - أن تقع في وقت الظهر، فلا تصح قبل الزوال لما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس). وتبطل الجمعة بخروج وقت الظهر.
- 4 - أن تكون عامة لجميع الناس، فلا يمنع من الدخول إليها أحد، لأنها من شعائر الإسلام.
- 5 - الجماعة: فلا تصح من المنفرد. وأقل الجماعة ثلاث وإن لم يحضروا الخطبة. وقيل: تصح الجمعة باثنين مع الإمام. ويشترط عند الإمام أبي حنيفة بقاؤهم أي المقتدين مُحْرَمِينَ مع الإمام حتى يسجد السجدة الأولى، فإن أفسدوا صلاتهم بعد سجوده أتمها وحده جمعة باتفاق أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
- 6 - الخطبة: وتصح بغير العربية، وتكون قبل الصلاة، وتنعقد الجمعة لو حضر الخطبة عاقل بالغ واحد.

الأذان والإقامة

معنى الأذان: لغة: الإعلام، بدليل قوله تعالى: {وأذان من الله ورسوله} أي إعلام. شرعاً: ذكر مخصوص يُعلم به دخول وقت الصلاة المفروضة.

معنى الإقامة: هي ذكر مخصوص لاستنهاض الحاضرين للصلاة.

دليل مشروعيتها:

ثبتت مشروعية النداء للصلاة بالكتاب والسنة.

ففي الكتاب قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة}.

وقوله جلّ شأنه: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا} .

وأما السنة فحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فإذا حضرت الصلاة

فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم).

وقد أذن جبريل عليه الصلاة والسلام يوم الإسراء وأقام الصلاة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمّم ذلك، ثم شرع الأذان في السنة الأولى للهجرة، وكان المسلمون يصلّون بالمناداة في الطريق: الصلاة.. الصلاة.. ثم تشاور الصحابة رضوان الله عليهم في علامة يعرفون بها وقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك فيما روي عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال: (لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليُضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده، فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعوه به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. قال: فقال تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، قال: ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أُنْدى صوتاً منك، فقمتم مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليله الحمد).

حكم الأذان والإقامة:

هما سنتان مؤكدتان في قوة الواجب، لقول الإمام محمد: لو اجتمع أهل بلدة على ترك الأذان قاتلتهم، ولو تركه واحد لضربته وحبسته. وهما سنة للجماعة والمنفرد، لأنهما من شعار الإسلام سواء كان في المسجد أو في البيت ، فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من رجل يكون بأرض فيء، فيؤذن بحضرة الصلاة ويقيم الصلاة فيصلي، إلا صفَّ خلفه من الملائكة ما لا يرى قطراه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه). وهما سنة للصلاة، لا للوقت، وللفرائض ومنها الجمعة. أما النوافل فلا يؤذن لها.

ألفاظ الأذان والإقامة:

1 - التكبير في أول الأذان أربعاً، مع جزم راء أكبر في الأذان والإقامة.

2- أن يأتي بالشهادتين كل واحدة مرتين وفصل بينهما بسكتة ولا يرجع (1) فيهما.

3 - أن يزيد المؤذن بعد قوله: "حي على الفلاح" في الفجر: "الصلاة خير من النوم"، لما روي عن أبي محذورة رضي الله عنه قال: (كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أقول في أذان الفجر الأول: حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله).

4 - والإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها بعد قوله: "حي على الفلاح": "قد قامت الصلاة" يكررها مرتين.

شروط الأذان والإقامة:

1 - دخول الوقت، لأنه إعلام بالوقت فلا يصح قبله. أما الإقامة فلا بد فيها من إرادة الصلاة فعلاً.

2 - أن يكونا بالعربية إن كان هناك من يحسنها، ويصح للأعجمي أن يؤذن لنفسه بلغته إن لم يحسن العربية حتى يتعلمها.

3 - الموالاة والترتيب.

4 - إن يسمع نفسه إن كان منفرداً، وأن يسمع بعض الجماعة إن كان في جماعة.

5 - أن يكون المؤذن رجلاً مسلماً عاقلاً، فلا يصح أذان المجنون ولا الكافر.

سنن الأذان والإقامة:

1 - أن يكون المؤذن صالحاً، أميناً في الدين، عالماً بالسنة وأوقات الصلاة، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم).

2 - أن يكون على طهارة، لأنه ذكر ومتصل بالصلاة، ولما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يؤذن إلا متوضئ).

3 - أن يكون واقفاً، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا بلال قم فناد بالصلاة).

4 - أن يتوجه المؤذن نحو القبلة، فإذا بلغ الحيعلتين التفت عن يمينه فقال: "حي على الصلاة"، ثم التفت عن يساره فقال: "حي على الفلاح"، من غير أن يُحوّل صدره عن القبلة ولا قدميه عن مكانهما، لحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: (رأيت بلالاً يؤذن ويدور ويتبع فاه ههنا وههنا، وإصبعاه في أذنيه).

5 - أن يكون المؤذن حسن الصوت عالياً، لأنه أبعث على الإجابة بدليل الحديث المتقدم: (فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتاً منك).

6 - أن يفصل بين الأذان والإقامة، إذ يكره وصلهما، كي يتحضر المصلون.

حكم إجابة المؤذن وما يسن فيها:

الأكثر من فقهاء الحنفية على أن إجابة المؤذن قولاً وفعلاً سنة، وقال بعضهم واجب استناداً إلى الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليّ، فإنه من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلّوا الله عز وجل لي الوسيلة

فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة). عليه الشفاعة).

صلاة التراويح: النوافل التي تصلى جماعة:

حكمها: سنة مؤكدة. ومنكرها مبتدع مردود الشهادة لإجماع الصحابة عليها، ولما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثرت الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أن خشيت أن تفرض عليكم). وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها، وواظب عليها في المسجد عمرو وعثمان وعلي رضي الله عنهم؛ وقد روي عن العرياض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ).

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه).

وصلاة التراويح في المسجد سنة كفاية.

وقتها: من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وأفضل وقتها قبل ثلث الليل الأخير. ويصح تقديم الوتر عليها أو تأخيرها عنها.

مقدارها: عشرون ركعة بعشر تسليمات، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في شهر رمضان في غير جماعة بعشرين ركعة والوتر).

وعن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال: "كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في شهر رمضان، بعشرين ركعة، وكانوا يقومون بالمئين، وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه من شدة القيام".

وإذا وصلها مع الجلوس في كل ركعتين أجزأته مع الكراهة. ولو صلاها عشرين ركعة بقعود واحد حسبت له ركعتين. ما يستحب فيها:

1 - الجلوس بعد كل أربع ركعات يُسَبِّح ويدعو، لما روي عن زيد بن وهب قال: "كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يروحنا في رمضان.

2 - يعني بالترويحيتين قدر ما يذهب الرجل من المسجد إلى سلع". ختم القرآن فيها مرة في الشهر. وعلى الإمام أن يقرأ بما لا يؤدي إلى تنفير القوم عن الجماعة.

3 - أن لا يترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القعود، ولا يترك دعاء الثناء في كل شفع، ويدعو بعد كل ركعتين.

قضاؤها: لا تقضى التراويح إذا فاتت. وهي سنة لليوم لا للصوم، فلو صار أهلاً للصلاة في آخر اليوم صلاها ولو لم يصم.

صَلَاة الْعِيدِينَ:

سمي العيد بذلك لأنه يعود ويتكرر بالفرح والسرور كل عام، ولأن الله يعود فيه بالإحسان على عباده. حكم صلاة العيدين:

واجبة على من تجب عليه صلاة الجمعة، ثبت وجوبها بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها من غير ترك. دليلها: قوله تعالى: {فصل لربك وانحر} قيل المراد بالصلاة هي صلاة العيد الأضحى. وقوله تعالى: {قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى} أي صلاة عيد الفطر.

شروط وجوبها: هي الشروط ذاتها في وجوب الجمعة.

شروط صحتها: هي شروط صحة الجمعة إلا الخطبة فهي سنة لأنها بعد الصلاة بخلاف الجمعة.

ما يسن لمصلي العيد:

1- أن يأكل ثلاث تمرات أو قطع حلوى قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر، لحديث أنس رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات) وفي رواية أخرى: (ويأكلهن وتراً). وأن لا يأكل شيئاً قبل صلاة عيد الأضحى حتى يعود، فيذبح ويأكل من أضحيته، لحديث بريدة رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي).

2- أن يغتسل، ويستوي في ذلك الذهاب إلى الصلاة والقاعد، لأنه يوم الزينة والغسل لليوم فقط.

3- أن يتطيب ويلبس أحسن ثيابه، لما روي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان يلبس بُرْدَه الأحمر في العيدين والجمعة). وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يلبس بُرْدًا حَبْرَةً في كل عيد).

4- الاستياك.

5- أن يُظهِر الفرح والبشاشة لمن لقيه، لما روي عن حبيب بن عمر الأنصاري قال: حدثني أبي قال: "لقيت واثلة يوم عيد فقلت تقبل الله منا ومنك. فقال: تقبل الله منا ومنك".

6- أن يكثر من الصدقة في ذلك اليوم، وأن يؤدي صدقة الفطر قبل الصلاة لمن وجبت عليه.

7- أن يبكر ويسارع إلى الصلاة نشيطاً ماشياً بسكون ووقار، وأن يكبر سراً عند الإمام وعندهما يكبر جهراً. لحديث علي رضي الله عنه قال: "من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياً".

8- أن يذهب من طريق ويرجع من آخر لتشهد عليه الملائكة، لحديث جابر رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يوم عيد، خالف الطريق".

9-أن لا يتنقل قبلها مطلقاً ولا بعدها في المسجد، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (خرج يوم أضحى أو فطر. فصلى ركعتين. لم يصل قبلها ولا بعدها). أي في المسجد، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المصلى صلى ركعتين).

وقت صلاة العيد

من ارتفاع الشمس في السماء قدر رمح أو رمحين إلى ما قبل الزوال. ولو صلاها قبل وقتها كانت نفلاً محرماً. ويستحب تعجيل الصلاة في عيد الأضحى وتأخيرها قليلاً في عيد الفطر، لما روي عن أبي الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران: (عَجِّلِ الْأُضْحَى وَأَجِّرِ الْفَطْرَ).

كيفية صلاة العيد

1- أن ينوي الإمام صلاة العيد بقلبه ويقول بلسانه: أصلي صلاة العيد لله تعالى. وينوي المؤتم صلاة العيد مع المتابعة أيضاً وإن كانت نية الشروع مع الإمام تكفيه. ثم يكبرا للتحريم.

2- أن يقرأ الإمام والمؤتم دعاء الثناء.

3- أن يكبر الإمام والمؤتم ثلاث تكبيرات بينهما سكتة قصيرة بمقدار قولهما: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر". ويرفعا أيديهما عند كل تكبيرة. فعن بكر بن سوادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه "كان يرفع يديه مع كل تكبير في الجنازة والعيدين".

4- أن يتعوذ الإمام ويسعي سراً ثم يقرأ الفاتحة وسورة، ويندب أن تكون سورة {سبح اسم ربك الأعلى} لما روي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ {سبح اسم ربك الأعلى} و {هل أتاك حديث الغاشية}).

5- ثم يركع الإمام ويتبعه القوم.

6- أن يقوم للركعة الثانية فيبدأ بالبسلة ويقرأ الفاتحة وسورة، ويندب أن تكون سورة: {هل أتاك حديث الغاشية} للحديث المذكور.

7- أن يكبر الإمام والقوم ثلاث تكبيرات قبل الركوع، ولو زاد الإمام تابعه المقتدي ما لم يتجاوز أكثر ما ورد أي ست عشرة تكبيرة.

8- يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين يُعَلِّمُ المسلمين في الأولى أحكام صدقة الفطر أو الأضحية وتكبيرات التشريق، ويبدأ خطبته بتسع تكبيرات. وذلك لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطريوم الأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم).

تكبيرات التشريق

حكم التشريق: واجب على المسلم البالغ لقوله تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات}

وقته: من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق عند الصاحبين وبقولهما يعمل وعليه الفتوى، لما روي عن جابر رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول: على مكانكم ويقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر. والله الحمد. فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق) (1). أما عند الإمام أبي حنيفة فوقته من بعد صلاة فجر عرفة إلى عقب عصر اليوم الأول من أيام العيد.

مقداره: مرة واحدة على الأقل بعد كل فرض. فلا يجب بعد النفل والوتر وصلاة الجنازة.

صلاة المسافر

أقسام السفر:

- 1- سفر طاعة كالحج والجهاد.
 - 2- سفر مباح كالتيجارة.
 - 3- سفر معصية وإثارة للفتن.
- والقسمان الأول والثاني سببان للرخصة باتفاق الأئمة، والقسم الأخير عندنا سبب للرخصة أيضاً (1).

أحكام المسافر:

- 1- إباحة الفطر في رمضان.
- 2- امتداد مدة المسح على الخفين إلى ثلاثة أيام.
- 3- سقوط وجوب صلاة الجمعة والعيدين، والأضحية.
- 4- لزوم قصر الصلاة الرباعية، ويجوز للمسافر تأخير الصلاة إذا خاف من اللصوص أو قطاع الطرق.

قصر الصلاة:

القصر هو أن تُصلى الصلاة الرباعية ركعتين، ولا قصر للفجر والمغرب، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر) (1)، وزيد في رواية البيهقي: (إلا المغرب فإنها وتر النهار، وصلاة الفجر لطول قراءتها). أما السنن فيصلها كما يشاء.

حكمه:

القصر واجب في السفر، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. أما الإتمام فمكروه تحريماً فإذا أتم وقعد القعود الأول قدر التشهد صحت صلاته مع الكراهة لتأخير الواجب وهو السلام عن محله، أما إذا لم يقعد على رأس الركعتين الأوليين فلا تصح صلاته.

شروط القصر:

1- أن تكون مسيرة السفر ثلاثة أيام بلياليهن سيراً معتاداً، وقدّره الإمام بثلاث مراحل. وذلك لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلّا مع ذي محرم). وقد قيد السفر هنا بثلاثة أيام.

2- أن يبدأ السفر، ويكون بمجاورة مكان إقامته ولو كان أخبية (3) ، وأن يجاوز ما اتصل بمكان إقامته وهو المعدّ لمصالح البلد كمكان ركض الدواب ودفن الموتى.

3- أن ينوي السفر.

أما إن اقتدى مقيم بمسافر صح مطلقاً، لما روي عن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين، ثم يقول: "يا أهل مكة أتمّوا صلاتكم فإننا قوم سفر". ويتم المقيمون بعد سلام الإمام منفردين بلا قراءة ولا سجود سهو، ولا يصح الإقتداء بهم.

وتقضى فائتة السفر ركعتين ولو صلاها مقيماً، كما تقضى فائتة الحضر أربعاً ولو صلاها في السفر، لأن القضاء حسب الأداء. والعبرة في القصر لآخر الوقت. إن كان مقيماً في آخر الوقت صلاها أربعاً وإن كان مسافراً صلاها ركعتين.

مدة القصر: لا يزال المسافر يقصر الصلاة:

1- حتى يرجع إلى وطنه.

2- ما دام مقيماً لمدة أقل من خمسة عشر يوماً، فإن نوى الإقامة خمسة عشر يوماً أو أكثر صار له حكم المقيم فلا يقصر. أما إذا لم ينو الإقامة في بلد فيجب أن يقصر مهما طال سفره، لأنّ علقمة بن قيس مكث بخوارزم سنتين يقصر الصلاة، وأقام أنس بن مالك رضي الله عنه بنيسابور سنة وسنتين يقصر الصلاة أيضاً.

3- إن رجع إلى وطنه قبل مضي مسيرة ثلاثة أيام يتم بمجرد نية الرجوع وإن لم يصل وطنه لنقضه السفر.

4- إذا مرّ بوطنه الأصلي يتم الصلاة بمجرد الدخول وإن لم ينو الإقامة. أما إذا مرّ بوطن الإقامة فلا يتم حتى ينوي الإقامة خمسة عشر يوماً فأكثر.

صلاة الجنّازة:

تعريفها: الجنّازة: جمع جنازة، من جَنَزَهُ، إذا ستره وجَمَعَهُ. والجنّازة بفتح الجيم وكسرهما اسم للميت في النعش.

حق الميت على المكلفين:

1- مسلم غير شهيد:

يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن.

2- مسلم شهيد:

تعريف الشهيد شرعاً: هو من قتله أهل الحرب مباشرة أو تسبباً بأي سبب كان، أو من قتله أهل البغي أو قطاع الطرق أو اللصوص في منزله، أو وُجد في المعركة مع الكفار وبه أثر جرح أو كسر أو حرق أو خروج دم من أذن أو عين،

لا من الفم والأنف (لأن الدم يخرج من هذه المخارج من غير ضرب) ، أو قتله مسلم ظمناً عمداً لا خطأ بمحدد لا بمثل ، وشمل من قتله أبوه أو سيده. وسعي شهيداً لأنه مشهود له بالجنة.

أحكام الشهيد

1- يكفّن بدمه لما روي عن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: (.. أنا شهيد على هؤلاء، لُقوهم في دمائهم، فإنه ليس جريح يجرح إلا وجاء جرحه يوم القيامة يُدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك) هؤلاء، لُقوهم في دمائهم، فإنه ليس جريح يجرح إلا وجاء جرحه يوم القيامة يُدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك)
2- لا يغسل إلا إن علم كونه جنياً فقال الإمام بوجوب غسله استدلالاً بتغسيل الملائكة لحنظلة رضي الله عنه حين استشهد يوم أحد، فعن عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن صاحبكم تغسله الملائكة - يعني حنظلة - فاسألوا أهله ما شأنه؟ فسئلت صاحبتة فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الهائعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة). وعند الصحابين لا يغسل الشهيد ولو علم كونه جنياً. وعلى هذا الخلاف غسل الحائض أو النفساء إن ماتت شهيدة.

3- يصلى على الشهيد مطلقاً، لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه في حديث طويل ذكر فيه: (فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة فصلى عليه. وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه فرفع الأنصاري وترك حمزة، ثم جيء بآخر فوضعه إلى جنب حمزة فصلى عليه، ثم رفع وترك حمزة حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة).
4- يُنزع عن الشهيد ما ليس صالحاً للكفن كالقرو والحشو والسلاح والدِّرع، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم). ويزاد إن نقص ما عليه عن كفن السُنَّة. أما شهداء الآخرة فيغسلون ويكفّنون ويصلى عليهم.

وهم كما عدّهم السيوطي :- من مات مبطوناً ، أو بالغرق، أو بالهدم، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله عز وجل).

حق المولود المسلم على المسلمين إن مات

أ - يُسعى، ويُغسل، يُكفّن، ويُصلى عليه ويُدفن ويرث ويورث، إن ولد حياً ثم مات، وكانت ظهرت عليه علامة الحياة بحركة، أو صوت، أو خرج رأسه وصدره، أو خرجت رجلاه وسرته وعليها علامة حياة. ويقبل في ذلك خبر الواحد ولو امرأة كالقابلة. لما روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أحق ما صليتم عليه أطفالكم). وعنه أيضاً قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم. ومات وهو ابن ستة عشر شهراً). وإن ماتت الأم واضطرب الولد في بطنها يُشق ويُخرج الولد.

ب - يُسعى، ويدرج في خِرقة ويُدفن، ويُصلى عليه، إن وُلد ميتاً.

حق الكافر على القريب المسلم إن لم يكن له ولي كافر حاضر يُغسله المسلم بدون مراعاة السنن، ويكفن في خِرقة، ثم يُلقى في حفرة من غير وضع كالجيفة، لحق القرابة، أو يدفعه لأهل ملته.

المرتد: لا يَمَكَّن أحد من تغسيله لأنه لا ملة له، فيُلْقَى في حفرة كالجيفة.

البغاة وقطاع الطرق: يغسلون، ولا يُصَلَّى عليهم وإن كانوا مسلمين، لأن الصلاة شفاعة لا يستحقونها. أما إذا قُتِلوا بعد ثبوت يد الحاكم عليهم، فإنهم يغسلون ويُصَلَّى عليهم.

المنتحر: يُغسل ويصَلَّى عليه على المعتمد، ولو لم يكن قَتْلُه لنفسه ناجماً عن شدة وجع، وذلك لأنه مؤمن مذب. وهو أعظم وزراً من قاتل غيره.

نفقة تجهيز الميت:

يجب أن تكون نفقة التغسيل والتكفين والدفن من مال الميت، فإن لم يكن له مال فمؤنة تجهيزه على من تلزمه نفقته من أقاربه؛ وإذا تعدد من وجبت عليه النفقة فنفقة تجهيزه على قدر ميراثهم. فإن لم يوجد من تجب عليه نفقته، أي من يرثه، فتجب على بيت مال المسلمين.

صلاة الجنازة:

حكمها: فرض كفاية على المسلمين، إذا فعلها البعض سقطت عن الآخرين، وذلك لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صلوا على صاحبكم).
دليلها: ثبتت مشروعيتها بالقرآن والسنة والإجماع.

من القرآن: قوله تعالى: {وصلِّ عليهم}.

ومن السنة: ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلوا خلف كل برٍّ وفاجر، وصلوا على كل برٍّ وفاجر).

وروى أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الملائكة غسلت آدم، وكبرت عليه أربعاً، وقالوا: هذه سنتكم يا بني آدم).

أركانها:

1- القيام للقادر عليه، فلا تصح قاعداً أو راكباً من غير عذر.

2- أربع تكبيرات: تقوم كل واحد مقام ركعة، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات). وتقوم التكبيرة الأولى مقام ركعة الافتتاح لذا فإن فيها معنى الشرط. ويرفع يديه بالتكبيرة الأولى فقط لأن فيها معنى الافتتاح. ولو كبر الإمام خامسة لا يتابعه المصلون بل ينتظرونه للتسليم.

شروطها:

1- أن يكون الميت مسلماً، لأن الصلاة عليه شفاعة وليس للكافر شفاعة. لقوله تعالى: {ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره}.

2- أن يغسل ويكفن قبل الصلاة، فإن صلوا عليه قبل التغسيل أعيدت بعده؛ إذ تشترط الطهارة من النجاسة في البدن والمكان.

3- يشترط للمصلين كل ما يشترط في الصلاة، من طهارة، وستر عورة، واستقبال القبلة.

4- أن يكون الميت متقدماً أمام القوم.

5- أن يكون الموجود من الميت كله أو أكثره ويكفي النصف مع الرأس. ولا يصلى على الغائب وصلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي من خصوصياته، وكانت بمشاهدة منه كرامة ومعجزة له صلى الله عليه وسلم.

6- النية: بأن يحدد نية الصلاة على الجنازة الحاضرة.

سننها:

1- قيام الإمام أمام صدر الميت ذكراً كان أم أنثى لأنه موضع القلب وفيه نور الإيمان.

2- قراءة دعاء الثناء بعد التكبيرة الأولى، كما يسن قراءة الفاتحة (1)، لما روي عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: "صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال: ليعلموا أنها سنة" (2)، وللخروج من خلاف الأئمة. ولا تقرأ الفاتحة على سبيل التلاوة بل على سبيل الثناء، حيث تكره قراءة القرآن في صلاة الجنازة.

3- أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، وصيغتها كالصلوات الإبراهيمية. لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه "أنه سأل عبادة بن الصامت عن الصلاة على الميت فقال: أنا والله أخبرك تبدأ فتكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم"

4- الدعاء للميت وللمسلمين ولنفسه بعد التكبيرة الثالثة، بأن يبدأ بالدعاء لنفسه ثم للميت، والأفضل أن يدعو بالمأثور. ومن المأثور ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: (اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده) (4).

وروي عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة. فحفظت من دعائه وهو يقول: (اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. وأكرم نزله. ووسّع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وأبدله داراً من خيراً من داره. وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجته. وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر - أو من عذاب النار - قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت)

5- أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام فقط، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود)

حمل الجنازة ودفنها

أولاً - حمل الجنازة:

ما يسن في حملها: لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أسرعوا بالجنائز، فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن تك سوى ذلك فشرّ تضعونه عن رقابكم).

دفن الميت: حكمه: هو فرض كفاية.

كيفيته:

- 1- يحفر بمقدار طول قامته إنسان ويعرض نصف قامته، لأن ذلك أبلغ في الحفظ.
- 2- أن يلحد في القبر، أي تجعل حفرة فيجانب القبلة من القبر يوضع فيها الميت، ويُنصب عليه اللين . وذلك لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللحد لنا والشق لغيرنا) أي لغير المسلمين. ثم يمال عليه التراب.

ما يكره في الدفن:

- 1- يكره للنساء النزول إلى القبر.
 - 2- يكره بناء القبر بالجص والأجر والخشب، وأن يكتب عليه، لما روي عن جابر رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُبنى على القبر ويجصص أو يقعد عليه، ونهى أن يكتب عليه).
 - 3- أن يدفن اثنان في قبر واحد، إلا لضرورة ويجعل بينهما تراب، لما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد).
 - 4- الدفن في البيوت لاختصاصه بالأنبياء، ومن مات في سفينة يغسل ويكفن ويصلى عليه ويلقى في البحر، لما روي في البحر، لما عن الحسن البصري أنه قال فيه: "يغسل ويكفن ويصلى عليه ويطرح في البحر".
 - 5- نقل الميت من بلد إلى بلد لمسافة أكثر من ميلين، أما بعد الدفن فلا يجوز نقله.
 - 6- ويحرم نبش القبر إلا أن يكون دفن في أرض مغصوبة فيخرج لحقّ صاحبها إن طلبه، وإن شاء سواه بالأرض وانتفع بها زراعة. أو أخذت الأرض بالشقعة . والشفيع يُخَيَّر.
- وإن دفن بقبر يملكه غيره. من الأحياء بأرض ليست ملكاً لأحد ضمنّت قيمة القبر من تركته أو من بيت مال المسلمين.

سجود السهو والتلاوة

سجود السَّهْو:

السَّهْو: الغفلة. ويسمى السجود سجود السهو لأنه يضمن ما فات في الصلاة من غير قصد.

حكمه: واجب، لأنه ضمان فائت وهو لا يكون إلا واجباً لأنه يرفع (يلغي) واجباً وهو قراءة التشهد والسلام، فيعادان بعد فعله ولولا أنه واجب لما رفعهما.

كيفية سجود السهو ووقته:

هو سجدتان تجزيان عن كل زيادة أو نقصان، والأرجح أن وقته بعد قراءة التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما روي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من شك في صلاته

فليسجد سجدتين بعد ما يسلم). أي يجب أن يأتي به بعد كل الواجبات فيؤخر عن السلام، أو عن تسليمه واحدة، ثم يسجد سجدتين ويعيد التشهد والسلام.

ويصح فعله قبل السلام وإن كان خلاف الأولى وذلك باعتبار السلام واجباً.

أسباب وجوبه:

1 - إذا ترك واجباً سهواً، أو أخره عن محله، أو قدمه، أو زاده سهواً.

2 - إذا قدم فرضاً عن مكانه سهواً.

3 - إذا أخر فرضاً عن مكانه سهواً.

ولا يسجد للسهو لترك السنة، لأنه الصلاة لا تنقض بتركها.

ولا يجبر ترك الفرض بسجود السهو، لأن ترك الفرض مبطل للصلاة أصلاً فلو سها عن ركن من أركان الصلاة أعاده، ولو أخره عن وقته سجد للسهو. فلو سها عن القراءة في القيام وركع يرجع فيقرأ الفاتحة ثم يعيد الركوع ويسجد للسهو.

وكذا لو سها عن القنوت قبل الركوع فركع. يعيد القنوت بعد الركوع ولا يعيد الركوع، لأن الركوع لا ينتقض بالواجب، ويسجد للسهو لتأخير القنوت عن محله.

وإذا ترك واجباً متعمداً، فإنه يعاقب بإعادة الصلاة، ولا ينجر بسجود السهو قيل إلا في أربعة مواضع:

1 - ترك القعود الأول عمداً.

2 - الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القعود الأول عمداً.

3 - تأخير إحدى سجدتي ركعة إلى ما بعدها عمداً.

4 - تفكره عمداً حتى ينشغل عن مقدار ركن، فيسجد للسهو، ويسمى سجوده سجود عذر.

متى يسقط سجود السهو:

1 - إن طلعت الشمس بعد السلام في صلاة الفجر.

2 - بخروج وقت الجمعة والعيدين لفوات شرط الصحة. والأفضل أن لا يسجد الإمام ولا المقتدي للسهو في صلاة الجمعة والعيدين حتى لا يشتبه الأمر على المصلين.

3 - الحدث العمد أو العمل المنافي للصلاة.

4 - احمرار الشمس بعد السلام من صلاة العصر تحرزاً عن المكروه.

متابعة الإمام في سجود السهو:

يتابع المؤتمّ إمامه في سجود السهو، سواء تابعه في سهوه أولاً، لوجوب المتابعة، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم

لما سها سجد وتابعه المسلمون في سجوده، فعن عبد الله بن بحينة الأسدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله

عليه وسلم (قام في صلاة العصر وعليه جلوس، فلما أتمّ صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل

أن يسلم وسجدهما الناس معه، مكان ما نسي من الجلوس).

أما لو سها المقتدي دون الإمام فلا يسجد لسهو نفسه، لأن الإمام للمصلين ضامن يرفع عنهم سهوهم وقراءتهم، لما روي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها الإمام حكم الشك في الصلاة:

1 - إن لم يكن الشك من عادته تبطل الصلاة ويعيد، لما روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل سها في صلاته فلم يدركم صلى قال: (ليعد صلاته وليسجد سجدين قاعداً).
2 - إن شكَّ صلى أو لم يصل، فإنه لم يصل بناء على اليقين. وكذا لو تيقن ترك صلاة من يوم وليلة ليخرج عن العهدة بيقين.

3 - إن شك بعد السلام أو بعد قعوده قدر التشهد فلا يعتبر شكه، لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم}. فإن تيقن ترك شيء أتمه. ولو أخبره عدل لا يعتد به إلا أن يخبره عدلان بنقض صلاته، فيُتم.

4 - إن كثرت الشك تحرّى وأخذ بغلبة الظن، لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحجّر الصواب، فليُتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدة).

سُجُود التِّلَاوَةِ

حكمه: سجود التلاوة واجب على المكلف على الفور في الصلاة، لأنه صار جزءاً منها. ويكره تأخيرها عن وقت القراءة فلو أخره حتى طالت التلاوة بقراءة أكثر من ثلاث آيات أثم ووجب عليه أن يأتي بسجود أو ركوع خاص، ما دام في حرمة الصلاة. ويسقط بالخروج من الصلاة.
أما خارج الصلاة فهو واجب على التراخي، ويكره تنزيهاً تأخيرها عن وقت التلاوة على الأصح إلا إذا كان الوقت مكروهاً. ولا يجب على الحائض والنفساء.

سبب مشروعيته:

هو تضمن الآية الأمر الصريح بالسجود، أو لاستنكاف الكفار عنه وامتنال الأنبياء عليهم السلام، وكل منهما واجب. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه قرأ والنجم فسجد فيها. وسجد من كان معه غير أن شيخاً أخذ كفاً من حصي أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله: لقد رأيته، بعد، قتل كافرًا".

روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: (سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته). أو يقول: "اللهم اكتب لي بها أجراً، وضع عني بها وزراً، واجعلها لي عندك ذخراً، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود".

باب الصيام :

تعريف الصوم: لغة: الإمساك عن الفعل أو القول، بدليل قوله تعالى: {إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً}.

شرعاً: الإمساك عن المفطرات، حقيقة أو حكماً ، في وقت مخصوص (من طلوع الفجر إلى غروب الشمس) ، من شخص مخصوص مع النية.

الحكمة من مشروعيته

1-سكون النفس الأمارة بالسوء عن التحرك إلى ما لا يرضي، لأنه إذا جاعت النفس شبعت جميع الأعضاء عن الحركة وإذا شبعت النفس جاعت الجوارح بمعنى قويت على البطش والنظر فعل ما لا ينبغي، لذا يصفو القلب بالصوم وتحصل المراقبة قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون}.

2-العطف على المساكين بالإحساس بألم الجوع.

أركان الصوم: الإمساك عن قضاء شهوتي البطن والفرج وعما ألحق بهما.

أولاً: شروط وجوب الصوم

1-الإسلام: لأنه عبادة فلا يجب على الكافر.

2-العقل: فلا يجب على الصغير والمجنون والمغنى عليه، لما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل). ويجب القضاء في حالة الإغماء ولو امتد الإغماء الشهر كله لندرته ولقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر} إلا أنه لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء إذا كان نوى الصيام، وأما الجنون فإن استوعب الشهر كله فلا يقضي، وإن لم يستوعب قضى ما جُنَّ فيه.

3-البلوغ: فلا يجب الصوم على الصبي المميز، لكن صومه صحيح، ويُؤمر به قياساً على الصلاة، ويضرب على تركه لعشر. والتكليف هنا للأولياء.

4-العلم بالوجوب: لمن أسلم في دار الحرب، ويحصل بإخبار عدل أو امرأتين. أما من نشأ في دار الإسلام فلا عذر له بالجهل.

ثانياً: شروط وجوب الأداء

الأداء هو تفرغ ذمة المكلف عن الواجب في ذمته المعين له.

1-الصحة من المرض: لقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}.

2-الخلو من الحيض والنفاس.

3-الإقامة.

ثالثاً: شروط صحة الصوم

أولاً: النية: فلا تصح كل عبادة إلا بالنية، ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى). وتتحقق النية بقصد القلب وعزمه على الصوم، ولا يشترط لها النطق باللسان. وتجب النية لكل يوم، لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة. فلو نوى من أول ليلة في رمضان صوم جميع الشهر لم يجزئ إلا عن أول يوم، ولكن يُسن له ذلك ليصح صوم النهار الذي نسي النية فيه على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه.

يشترط التبييت والتعيين فيما يلي

- (1) قضاء رمضان.
- (2) قضاء ما أفسده من نفل.
- (3) صوم الكفارات بأنواعها ككفارة اليمين والتمتع والقران.
- (4) النذر المطلق.

ومفسدات الصوم هي:

- 1- الجماع عمدًا والاستمناء عمدًا؛ لقوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}. أما الجماع ناسيًّا للصوم، فهو كالأكل ناسيًّا لا يفطر، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أكل أو شرب ناسيًّا فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله) فالنص هنا على الأكل والشراب، وقيس عليه الجماع.
 - 2- وصول أي شيء عمدًا أو خطأ إلى ما يسمى جوفًا، أو ما كان في حكم الجوف وهو الدماغ، من منفذ مفتوح: فأما الشيء فيشمل الطعام والشراب، ويلحق به التدخين، وابتلاع ما لا يؤكل عادة كالدرهم والحصاة والخيط. ويستثنى غبار الطريق، ودخان السيارات، وما بين الأسنان إن كان دون الحمصة. وأما الجوف: فيشمل جوف الإنسان كله، سواء كان الداخل من الفرج أو الدُّبر أو الفم أو أي منفذ له، فلو أدخلت المرأة إصبعها في فرجها ولو للتنظيف أفطرت، والقطرة في الأنف والأذن تُفطر بخلاف القطرة في العين فإنها لا تفطر.
 - 3- الاستقياء: فلو تعمد التقيؤ أفطر، أما لو ذرعه القيء فلا يضره ولا قضاء عليه، إلا إذا ابتلعه عمدًا وكان ملء الفم فعليه القضاء. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ذَرَعَه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقض) وقال الإمام أبو يوسف: إذا تعمد القيء وكان أقل من ملء الفم لا يفسد.
- ثالثاً: خلوه عما ينافي صحته:

- 1- الإسلام: فلا يصح صوم الكافر ولا المرتد لقوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك} (1).
- 2- النقاء من الحيض والنفاس: فلو طهرت بعد الفجر بقليل لم يصح صوم ذاك النهار، لكن يجب الإمساك عن المفطرات بقية اليوم وقيل يسن، وعليها القضاء. أما إذا حاضت بعد آذان المغرب بقليل صح صومها ولا قضاء عليها. وكذا لو نقيت من الحيض أو النفاس قبل الفجر صح صومها ولم تقض ذاك النهار ولو لم تغتسل، لأن الاغتسال ليس شرطاً لصحة الصوم بل هو أفضل. وكذا من أصبح جنباً صح صومه ولو لم يغتسل. وذلك لما روي عن عائشة رضي

الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر، وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم)، وإن كان الأفضل له أن يغتسل قبل الفجر.

وليس العقل والإقامة من شروط الصحة، فإن الجنون إذا طرأ وبقي إلى الغروب صح صومه أي ولم يأكل شيئاً ولم يدخل المفطر جوفه.

كفارة الصيام:

1- عتق رقبة سالمة من العيوب المفوتة للمنفعة، ولا يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة لإطلاق النص.

2- إن عجز عن الرقبة لعدم ملكها أو ملك ثمنها صام شهرين متتابعين لو بدأ بالأهله، أما لو بدأ في أثناء الشهر ولو في اليوم الثاني منه فعليه ستون يوماً متتابعة، خالية من أيام العيد أو أيام التشريق، ويجب فيها التتابع، إلا المرأة فتقطع أيام حيضها ثم تتابع بعد طهرها من الحيض، وإذا قدر على الرقبة قبل أن يتم صيام الشهرين أعتق.

3- إن لم يستطع الصوم لعجز أو مرض أطعم ستين مسكيناً ولو في أوقات متفرقة لحصول الواجب. والإطعام أقله وجبتان: فطور وسحور أو غداء لكل مسكين، ويجوز إعطاؤهما لمسكين واحد على ستين يوماً، لأنه بتجدد الحاجة في كل يوم يصير بمنزلة مسكين آخر.

ويشترط في الإطعام الإشباع، ويقدر بنصف صاع من بُرٍّ أو صاع من تمر أو شعير أو قيمته.

أما دليل وجوب الكفارة فما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا. قال: ثم جلس؟ فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. قال: أفقرمنا؟ فما بين لابتئها أهل بيت أحوج إليه منّا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك).

صوم التطوع:

1- صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فيكون كمن صام الشهر. ويندب كونها أيام البيض أي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لما روي عن ابن ملحان القيسي عن أبيه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، قال: قال: هُنَّ كهَيْئَةُ الدهر.

2- صوم يومي الاثنين والخميس: لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم).

3- صوم ستة أيام من شوال: لما روي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر). ويستحب أن تكون متفرقة، وقيل: الأفضل وصلها.

4- صوم يوم عرفة لغير الحاج، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده).

- 5- صوم عشر ذي الحجة: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال، ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء).
- 6- صوم الأشهر الحرم، وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب، وأفضلها صوم محرم، لما روي عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها). ولحديث: (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل). وكذلك يندب صوم شعبان لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان).
- 7- صوم يوم وإفطار يوم: لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فصم يوماً وأفطر يوماً، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام).
- 8- النفل المطلق: وهو ما لم يثبت عند الشارع كراهته ولا يخصص بوقت، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: (من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً)

الاعتكاف:

تعريفه: لغة: اللَّبَثُ والمَقَام، قال تعالى: {سواء العاكف فيه والباد}.
 شرعاً: المقام في مكان مخصوص (المسجد) بأوصاف مخصوصة.

حكمه:

- 1- واجب في الاعتكاف المنذور. روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه).
- 2- سنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان، بدليل ما روت عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. ثم اعتكف أزواجه من بعده).
- 3- مستحب في كل وقت سوى ما ذكر.

مدته: أقله في الواجب والمنذور: يوم فلا يجوز أقل من ذلك لأنه يشترط له الصوم ولا يكون بأقل من يوم، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا اعتكاف إلا بصوم). ولو نذر يوماً أو يومين لزمته الليالي مع الأيام. أما النفل فمدته عند الإمام يوم على الأقل، وعند محمد ساعة فأكثر، وعند أبي يوسف يجوز بأكثر النهار.

شروط صحته:

- 1- النية: لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات)، ولأنه عبادة محضة فلا يصح بغير نية كالصلاة والصوم. ويجب تحديد نوع الاعتكاف عن نذر أو غيره.

- 2- اللَّبَثُ فِي الْمَسْجِدِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَبَاشِرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} . ويصح بأي مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، وهو في المسجد الجامع أفضل. أما المرأة فتعتكف في مسجد بيتها، لأنه أفضل في حقها، وهو الموضع الذي أعدته لصلاتها. لما روي عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهم أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال: (قد علمت أنك تحبين الصلاة معي. وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي). ولو اعتكفت في المسجد جازم الكراهة.
- 3- الصوم، وهو ليس شرطاً في النفل.

شروط المعتكف:

- 1- الإسلام.
- 2- العقل. ويكفي التمييز.
- 3- الطهارة من الحدث الأكبر حيضاً كان أو نفاساً أو جنابة.

مفسدات الاعتكاف:

- 1- الخروج من المسجد ساعة بلا عذر مُعْتَبَرٍ أو نِسْيَاناً. أما الخروج لعذر كقضاء حاجة، وحضور مجلس علم، وعيادة مريض، وحضور جنازة، وأداء شهادة، وطروء مرض، فلا يفسد الاعتكاف. لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: (وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل عليّ رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً).
- 2- عدم الرجوع إلى المسجد بعد زوال العذر.
- 3- الحيض والنفاس، إذ يجب أن تخلو مدة الاعتكاف منهما.
- 4- الجماع مختاراً أو المباشرة.
- 5- الردة، لقوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك}.

باب الزكاة

تعريف الزكاة:

لغة: الطهارة والثَّمَاء والبركة. يقال: زَكَّتِ البقعة إذا بورك فيها، وتزكية النفس: مَدْحُهَا، وزَكَّى الشاهد إذا مدحه.

وهذه المعاني كلها توافق المعنى الشرعي، فهي تطهر مؤدّيها من الذنوب ومن البخل، قال تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها}. وهي تنهي المال ويُمدّح فاعلها ويُثني عليه.

شروعاً: تملكُ جزء مالٍ عيّنه الشارع لمسلم فقير غير هاشمي لله تعالى مع قَطْع المنفعة عن المملّك من كل وجه.

معنى التعريف:

1- تملك: أخرج الإباحة، فلو أطعم فقيراً أو أعاره كساه لا تكون زكاة إلا أن يهب له الطعام.

2- جزء مال: أخرج المنفعة، فلا يعتبر زكاة من أسكن في داره فقيراً بنية الزكاة.

3- عيّنه الشارع: أخرج النافلة وصدقة الفطر.

4- لمسلم فقير: فلا تصح الزكاة للكافر أو الكتابي، ولا للغني ولا للهاشمي.

5- قطع المنفعة عن المملّك: ليبين أنها لا تجوز للفروع والأصول، ولا لمن تجب عليه نفقتهم.

6- لله تعالى: تأكيد اشتراط النية فيها.

حكم الزكاة: الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض عين على كل من توفرت فيه الشروط.

دليل فرضيتها: ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع.

من الكتاب: قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}.

ومن السنة: حديث (بني الإسلام على خمس ... وإيتاء الزكاة). وقد فرضت الزكاة فرضت الزكاة في السنة الثانية للهجرة

قبل فرض رمضان، وقُرنت في القرآن بالصلاة في اثنين وثمانين موضعاً، وهذا دليل على كمال الاتصال

بينهما. وأجمعت الأمة على أنها ركن من أركان الإسلام حتى صارت معلومة من الدين بالضرورة، فالإيمان بها واجب،

والجاحد بها كافر.

ولو منعها قوم قاتلهم الإمام كما فعل الصديق رضي الله عنه؛ قال: (والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة، فإن

الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها). ومن

مات وعليه زكاة أو صدقة فطر فلا تؤخذ من تركته، إلا إذا تبرع الورثة فتسقط عن الميت بأداء الوارث. ولو أوصى بها

أخذت من الثلث.

شروط وجوب الزكاة:

1- شروط تتعلق بالمالك (المكلف).

2- شروط تتعلق بالملك نفسه.

أولاً - شروط المكلف بتأدية الزكاة:

1- الإسلام: فلا تجب الزكاة على الكافر، ولا المرتد حالة رده؛ ولورجع وأسلم لا يجب عليه قضاء ما فاتته حال رده.

لما روي عن أنس رضي الله عنه أن الصديق رضي الله عنه كتب له كتاباً لما وجهه إلى البحرين قال فيه: (هذه فريضة

الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين).

2- العقل.

3- البلوغ: فلا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ولا يُطالب وليهما بإخراجها لأنه عبادة محضة وليس مخاطبين بها، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل).

4- الحرية: فلا تجب الزكاة على العبد ولو كان مكاتباً، فعن جابر رضي الله عنه قال: "ليس في مال المكاتب ولا العبد زكاة حتى يعتق".

5- ملك النصاب: والنصاب اسم لقدر معلوم من مال تجب فيه الزكاة، فلا زكاة فيما دونه، ويختلف باختلاف المال الذي تجب فيه الزكاة لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة).

الأموال التي تجب فيها الزكاة:

تجب الزكاة في خمسة أنواع من الأموال:

1- النِّعَم (السوائم).

2- الذهب والفضة.

3- العروض التجارية.

4- المعادن والركاز.

5- الزروع والثمار.

زكاة النِّعَم

النِّعَم هي: الإبل، والبقر ويشمل الجاموس، والغنم بنوعيه الضأن والمعز. والمراد بها الأهلية، فلا زكاة في الوحشية. أما المتولدة بين وحشي وأهلي ينظر فيه للأُم فإن كانت أهلية ففيها الزكاة وإلا فلا.

شروط وجوب زكاة النعم:

يشترط إضافة إلى الشروط العامة ما يلي:

1- أن تكون سائمة. والسوم في اللغة معناه: أن ترعى الماشية بنفسها ولا تُغَلَّف. وفي اصطلاح الفقهاء: أن ترعى الماشية بنفسها بقصد الدِّرِّ أو النَّسْلِ والزيادة والسَّمن حولاً أو أكثر الحول.

2- أن ترعى أكثر الحول في كلاً مباح.

3- أن يقصد من سوماها الدِّرِّ والنسل والسَّمن وذلك لتحقيق معنى النَّماء. فلو أُسيمت للحمل أو الركوب أو سُومت بدون قصد مالِكها لا تدفع عليها زكاة. ولو سُومت للتجارة فليس فيها زكاة السوائم بل زكاة التجارة. ولو حُولت من التجارة إلى السوم أثناء الحول بطل حولها الأول وبدأ حول السوم من وقت التحويل.

أولاً: زكاة الإبل:

نصاب الإبل ومقدار زكاتها: وبناء على هذه الكتب يكون ترتيب زكاة الإبل كما يلي:

في كل خمس من الإبل شاة واحدة.

في كل عشرة في الإبل شاتان.

في كل خمس عشرة من الإبل ثلاث شياه.

في كل عشرين إلى أربع وعشرين أربع شياه.

في كل خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض.

في كل ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون.

في كل ست وأربعين إلى ستين حقة.

في كل واحدة وستين إلى خمس وسبعين جذعة.

في كل ست وسبعين إلى تسعين بنتا لبون.

في كل إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة حقتان.

ثم تستأنف الفريضة بعدها فما زاد على مائة وعشرين، حتى يصير المجموع مائة وخمسين. ففي كل مائة وخمسين إلى مائة وتسع وتسعين من الإبل ثلاث حقا. فإذا صارت مائتين ففيها أربع حقا.

(1) بنت المخاض: التي لها من العمر سنة واحدة.

(2) بنت لبون: لها من العمر سنتان وطلعت في الثالثة.

(3) الحقة: التي لها من العمر ثلاث سنوات.

(4) الجذعة: التي لها من العمر أربع سنوات.

ثانياً: زكاة البقر:

نصاب البقر: أول نصاب البقر ثلاثون.

زكاته: إذا بلغ الملك ثلاثين من البقر فزكاته تباع أو تبيعة.

فإذا بلغ الأربعين فزكاته مسنة .

فإذا بلغ الستين فزكاته تبعا.

فإذا بلغ السبعين فزكاته مسنة وتبيع.

فإذا بلغ الثمانين فزكاته مسنتان.

ودليل ذلك ما روي (أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تباعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة).

(1) التبيع من البقر: هو الذي بلغ سنة وطلع في الثانية.

(2) المسنة: ما لها من العمر سنتان وطعنت في الثالثة.

(3) الترمذي: ج 3 / كتاب الزكاة باب 623/5.

ثالثاً: زكاة الغنم:

أول نصاب الغنم أربعون، ولا يجب في أقل منها صدقة.
مقدار الزكاة: إذا بلغ الملك أربعين من الغنم فزكاته شاة واحدة.
فإذا بلغ الملك مائة وإحدى وعشرين فزكاته شاتان.
فإذا بلغ الملك مائتين وواحدة فزكاته ثلاث شياه.
فإذا بلغ الملك أربعمائة فزكاته أربع شياه.

زكاة الزروع والثمار:

تجب الزكاة في كل ما تنتجه الأرض بقصد الاستغلال والاستنبات سواء أكان صالحاً للبقاء كالحبوب أم غير صالح للبقاء كالثمار والخضار من خوخ ومشمش وباذنجان ...
دليلها ومقدارها:

ثبت وجوب زكاة المحاصيل الزراعية بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة.
من الكتاب: قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} ، وقال تعالى: {وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} .

ومن السنة: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثْرِيًّا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر).
وقد أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في الزروع والثمار. وتسمى زكاة الزروع والثمار العُشر.

شروط وجوب العشر:

- 1- أن تكون الأرض غير خراجية لكي لا يجتمع عشروخراج، لما روي عن البيهقي بسنده عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: "لا يجتمع على المسلم خراج وعشر.
- 2- أن تكون المنتجات بقصد الاستغلال والاستثمار، فلا تجب الزكاة في الحطب والقصب والحشيش والصمغ ... ولا تجب في ثمار شجر الدار أو بستان داخل الدار لأنه تابع له.
- 3- أن تكون الأرض مسقية بماء المطر أو السيج كالنهر، أما إن سقيت بكلفة (كدلو أو دولاب أو غير ذلك) ففيه نصف العشر. وإن سقيت نصف الوقت بماء السماء أو السيج أو النهر والنصف الآخر بالدلو ففيه نصف العشر، وقيل: ثلاثة أرباعه.

ما لا يشترط في زكاة الحرث:

- 1- لا يشترط حولان الحول، لأنه قد تنبت الأرض في السنة أكثر من مرة، وقال تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} .
- 2- لا يشترط بلوغ النصاب، فتجب زكاة الحرث في كل ما تنبته الأرض قليله وكثيره.

3- لا يشترط البلوغ والعقل، فتجب في أرض المجنون والصغير.

4- لا يشترط ملكية الأرض، لأنها قد تجب على المستأجر عند الصاحبين، أو على المشتري إن اشترى الزرع قبل إدراكه. كما تؤخذ من الأراضي الموقوفة.

5- لا يشترط خلو المكلف من الدين.

6- لا يشترط في المستنبت البقاء بل تجب في الخضر والفواكه أيضاً.

على من تجب زكاة الحرث: تجب زكاة الحرث في الأصل على كل من استنبت أرضاً وجنى قطفها. فلو أجر أرضاً أو أعارها للاستنبت فالزكاة على المستأجر أو المستعير، بينما الخراج على مالك الأرض بصرف النظر عن المستفيد منها. ولو باع الزرع قبل إدراكه فالعشر على المشتري، أما إن باعه بعد إدراكه فالزكاة على البائع.

أما في المزارعة: إن كان البذر من صاحب الأرض فعليه الزكاة، وإن كان من العامل فعليهما بالحصّة. ولو استهلك الثمر قبل دفع زكاته وجب العشر ديناً في الذمّة حتى لو تركه سنين يدفع عن الجميع. أما لو ترك الخراج فلا يدفع عن ما مضى عند الإمام. وإذا مات إنسان وعليه عشر أو خراج أخذ من تركته كالديون.

زكاة العسل: يجب في العسل زكاة وذلك تبعاً للزروع والثمار، لأن النحل يتغذى من الثمار والأزهار، والثمار فيها العسل. فإذا أنتج عسلاً في أرض خراجية ولو لم تكن أرضاً عشرية كأن تكون في جبل أو مفازة، تجب فيه الزكاة.

زكاة النقد

تجب الزكاة بإجماع الفقهاء في نقود الذهب والفضة وسبائكها إذا تحققت فيها شروط وجوب الزكاة. كما تجب الزكاة في المضروب، من الذهب والفضة، ولو خالطه معادن أخرى بنسبة قليلة، لأنه لا عبرة للمغلوب. ويعتبر المغشوش قليلاً كالخالص. وإن كان مخلوطاً بنسبة كبيرة يقوم كالعروض، إلا إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصاباً، أو أقل وعنده ما يتم به النصاب، أو كان أثماناً رائجة وبلغت من أدنى نقد تجب زكاته، فتجب الزكاة وإلا فلا.

نصاب الذهب والفضة:

نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ودليل ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار). ونصاب الفضة مائتا درهم، ودليل ذلك ما روى جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليس فيما دون خمس أوراق من الورق صدقة).

زكاة الحلي وأدوات الاستعمال المتخذة من الذهب والفضة:

تجب الزكاة في الحلي وأدوات الاستعمال المتخذة من الذهب والفضة مطلقاً، سواء أكانت مباحة أو محرمة الاستعمال، متى بلغ المملوك منها نصاباً. وذلك لما روي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوصاحاً من

ذهب فقلت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكتز هو؟ قال: (ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكتز).

زكاة العروض التجارية

أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في عروض التجارة مهما كان نوع المال المتاجر به، لأن التجارة تجعل المال نامياً، وهي علة وجوب الزكاة، ولحديث سَمُرَةَ بن جُنْدَب رضي الله عنه قال: (أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نُخرج الصدقة من الذي نعد للبيع)

شروط وجوب الزكاة:

- 1- أن تبلغ قيمة المال المتاجر به نصاباً من ذهب أو فضة.
- 2- أن تملك بعقد مُعَاوَضَةٍ، فلو تملكها بإرث فلا تجب فيها زكاة العروض حتى يتاجر بها فعلاً، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة".
- 3- أن ينوي التجارة بها عند الشراء.

مصارف الزكاة:

حدّد الله تعالى الأفراد الذين يستحقون صرف الزكاة إليهم في ثمانية أصناف، وذلك في قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل}. وللمالك أن يعطي جميع الأصناف أو يقتصر على صنف واحد؛ لأن الزكاة حق الله تعالى، وهو الآخذ الفعلي لها، قال تعالى: (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات) (2)، وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله: "إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. ثم قرأ عبد الله: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات". وقد استثنى من الأصناف الثمانية المؤلفة قلوبهم وذلك بإجماع الصحابة قالوا: إن الله عز وجل أعز الإسلام فلا حاجة لتأليف القلوب عليه فقد انتهى الحكم بانتهاء علقته.

شرح الأصناف السبعة

1- الفقير: وهو الذي يملك شيئاً قليلاً لا يكفيه؛ أي الذي يملك ما لا يبلغ نصاباً، أو يملك نصاباً غير نامٍ مُسْتَعْرِقاً في حوائجه (كثمن داره التي يسكنها، أو مصروفه) ولو كان صحيحاً مكتسباً. أما إن كان يملك نصاباً غير نامٍ غير مستهلكٍ فلي حوائجه الأصلية فلا يجوز إعطاؤه من مال الزكاة ولا يجب عليه دفع الزكاة، بل تجب عليه صدقة الفطر والأضحية.

2- المسكين: وهو أدنى حالاً من الفقير، فهو الذي لا شيء له، قال تعالى: {أو مسكيناً ذا مَتَرَةٍ}. وروي عن الإمام أبي حنيفة قوله الفقير الذي لا يسأل والمسكين الذي يسأل.

3- العامل عليها: وهو الموظف على جبايتها وتوزيعها من قبل الإمام (3) ، ولو هلك مال الزكاة في يده سقط حقه في الأجر. ويجوز للعامل ولو كان غنياً لأنه فرغ نفسه لهذا العمل فيأخذ عوض عمله ما يكفيه وأعوانه بشرط أن لا يتجاوز ذلك نصف ما جبي.

4- الرقاب: وهم المكاتبون مكاتبة صحيحة فيعطون ما يعينهم على العتق.

5- الغارم: وهو المديون الذي لا يملك لدينه وفاء، والدفع إليه أفضل منه للفقير.

6- في سبيل الله: وهم المنقطعون من الغزاة، أي الذين عجزوا عن اللحق بجيش الإسلام لفقيرهم بهلاك النفقة أو الدابة أو غيرهما فتحل لهم الزكاة.

7- ابن السبيل: هو المنقطع عن أهله، البعيد عن ماله، فيعطي من الزكاة ما يوصله إلى أهله أو ماله.

الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم

1- بنو هاشم ومواليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد)، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابني عمه: (لا يحل لكما أهل البيت من الصدقات شيء ولا غسالة أيدي الناس، إن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم أو يكفيكم).

2- الأغنياء: لما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تجلّ الصدقة لغني ولا لذي مِرّة سوي).

3- غير المسلمين: فلا يجوز دفع الزكاة إلى ذميّ أو حرّبي، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن قال له: (فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراءهم). أما الصدقات النافلة فيجوز أن تدفع للذمي بخلاف النذور والكفارات فلا يجوز دفعها عند أبي يوسف إلا لمسلم كالزكاة.

4- فروع المُرْكِي وأصوله كالأب والجد والأم والجدة، من الجانبين، والولد وولد الولد وإن سفل. ويجوز إعطاؤها إلى من سوى ما ذكر كالأخوة والأخوات والأعمام والعلمات والأخوال والخالات الفقراء، بل هم أولى لما فيه من الصلة مع الصدقة.

5- زوجة المُرْكِي اتفاقاً، فلا يجوز للزوج أن يدفع زكاة ماله لزوجته لوجوب نفقتها عليه. واختلّف في جواز دفع الزوجة زكاة مالها لزوجها فعند الإمام لا يجوز أن تدفع الزوجة زكاة مالها لزوجها ولو كان فقيراً، لأنه يعود بالنفع عليها، وهو القول المعتمد. وعند صاحبين يجوز، وذلك لما روي عن زينب. فقال: (أي الزيانب؟ فقيل امرأة ابن مسعود. قال: نعم، ائذنوا لها. فأذن لها. قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود: أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم).

الحج

لغة: القصد إلى معظّم.

شريعاً: زيارة مكان مخصوص، في زمن مخصوص، بفعل مخصوص.

ويقصد بالمكان المخصوص: الكعبة وعرفات.

وبالزمن المخصوص: الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة، والطواف بالبيت فجر يوم النحر إلى ما بعده.

والفعل المخصوص: الإحرام بنية الحج وباقي الأركان.

حكمه:

أ - هوركن من أركان الإسلام، وفرض عين على كل مستطيع، يكفر جاحده، وهو عبادة مالية وبدنية.

دليل فرضيته:

ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع.

من الكتاب: قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين}.

ومن السنة: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بني الإسلام على

خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان).

وقد انعقد إجماع الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين إلى يومنا هذا على أن الحج فريضة مُحْكَمَة.

وهو فرض في العمر مرة واحدة، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله

عليه وسلم فقال: (أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟

فسكت، حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم).

وما روي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ملك زاداً وراحلة تُبْلِغُه إلى

بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً. وذلك أن الله يقول في كتابه: {ولله على الناس حج

البيت من استطاع إليه سبيلاً}).

وقيل هو فرض مرة في العمر على الفور، إذا توفرت شروط وجوبه، فإن أخره عن أول عام استطاع فيه أثم

بالتأخير. ولو أخره سنين ثم حج اعتبر أداء لا قضاء، لأن دليل الفورية ظني، وهو أن الحج له وقت معين في

السنة والموت خلال سنة غير نادر.

ب - واجب:

1- يجب على الآفاقي إذا أراد دخول مكة واجتاز الميقات أن يختار أحد النسكين ويُحرم به، فإن كان وقت

الحج واختاره وجب عليه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تجاوز

الموقت إلا بإحرام). وسبب وجوب الإحرام تعظيم تلك البقعة الشريفة. ويستوي في ذلك التاجر والمعتمر،

فإن اجتاز الميقات بغير إحرام وجب عليه دم ما لم يَعد إلى الميقات ويُحرم منه بأحد النسكين.
2- يجب إتمامه بعد الإحرام به متطوعاً، بدليل قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} (8).
ج - سنة: إن نواه متطوعاً.

د - مكروه:

- 1- إذا أحرم به دون إذن من له ولاية عليه.
- 2- إذا حجت المرأة بدون مُحرم.
- هـ - محرم: إن حج بمال حرام، لكن يسقط عنه الفرض ولا يثاب بسبب المال الحرام.

شروط الحج:

أولاً - شروط وجوب الحج:

- 1 - الإسلام، لأن الكافر غير مخاطب بالتكاليف.
- 2 - العقل والبلوغ: فلا يجب الحج على المجنون ولا على الصغير، ولو حجا ونوى عنهما وليهما صح الحج تطوعاً ولا تسقط فريضة حجة الفريضة، فلو بلغ الصبي أو أفاق المجنون وجبت عليهما الفريضة، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما - ورفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم - قال: (أَيُّمَا صَبِي حَجَّ، ثُمَّ بَلَغَ الْحَنْثَ، فَعَلِيهِ أَنْ يَحْجَّ حَجَّةً أُخْرَى) (1). وإذا بلغ قبل الخروج إلى عرفات، فله أن يجدد النية من أقرب ميقات، وتجزئه عن حجة الإسلام. أما المعتوه فهو مكلف بالعبادات احتياطاً.
- 3 - الحرية: فلا يجب الحج على العبد ولو مُدَبَّرًا أو مكاتباً أو أم ولد، لأن فرض الحج لا يتأتى إلا بالمال ولا ملك لهؤلاء، وحتى لا يفوت حق السيد مدة الحج. ولو حج العبد انعقد حجه تطوعاً، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما - رفعه - قال: (وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى).
- 4 - العلم بفرضية الحج، إن كان في غير دار الإسلام، بإخبار عدل، أو مستورين، أو رجل وامرأتين. أما إن كان في دار الإسلام فيجب عليه الحج ولو لم يعلم بفرضيته سواء أنشأ مسلماً أو لا.
- 5 - الاستطاعة: لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً} وتحقق الاستطاعة بالأمور التالية:

- 1- صحة البدن بالسلامة من الأمراض والعوى والعاهات المانعة من القيام بما لا بد منه في السفر. فإذا ملك المريض زاداً وراحلة وجب عليه أن يستنيب عند الصاحبين، وعند الإمام: لا يجب الحج على المرضى. ولو حج سقط عنه الفرض اتفاقاً. وإذا ملك من يحمله ويضعه وجب عليه الحج، أو الاستنابة وتجزئه ما دام عاجزاً، فإذا زال عجزه أعاد الحج.
- 2- مُلْك الزاد والراحلة والنفقة ذهاباً وإياباً، وذلك لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله ما السبيل إلى الحج؟ قال: (الزاد والراحلة).

- ويشترط أن يكون الزاد والراحلة زائدين عن حوائجه الأصلية التي هي: وفاء الدَّين، والمسكن، والملبس، والمواشي، والكتب لمن هو من أهلها، وآلات الحِرْفة، والسلاح، ونفقة الزواج حتى قيل بوجوبه عند التَّوقان. كما يشترط أن يكونا زائدين عن مؤونة بيته، ونفقة عياله، ومن تجب عليه نفقتهم مدة غيابه إلى أن يعود وقيل حتى بعد عودته بشهر، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت). والنفقة تشمل الطعام والكسوة والسكنى.
- 3- أمن الطريق وقت الخروج إلى الحج، فغلبة السلامة ولو بالرشوة شرط لوجوب الحج (إذ يجب أن يدفع هو لاضطراره لأداء الفريضة والإثم على الآخذ) إذا لم يتحقق الأمن إلا بالدفع، فإن قتل بعض الحجاج فلا سلامة. ولو تمكن من الأمن بدفع ضريبة وجب عليه الحج والدفع.
- 4- عدم الحبس.

- 5- توفر المحرم للمرأة زوجاً كان أو غيره. لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم).

ثانياً - شروط صحة الأداء الحج:

- 1- الإسلام: سواء باشره بنفسه أو فعله عن غيره، فلا يصح الحج من الكافر ولا يصح عنه.
- 2- التمييز والعقل: فإذا حج صبي مميز وقام بأعمال الحج صح حجه، لكن لا تسقط عنه الفريضة.
- 3- مباشرة الأفعال في زمن مخصوص، وهو وقت طواف الزيارة ووقت الوقوف بعرفة. ولا يصح من أفعال الحج شيء قبل أشهر الحج إلا الإحرام فيصح مع الكراهة.
- 4- مباشرة الأفعال في مكان مخصوص، وهو أرض عرفة للوقوف بها، والمسجد الحرام لطواف الزيارة.
- 5- الإحرام.
- 6- عدم الجماع بين الإحرام ووقوف عرفة، فإن فعل فسد حجه، ويمضي في فاسده وعليه الحج من قابل.

ماهي أركان الحج:

- 1- الإحرام: وهونية الحج وقصده؛ لأن الحج عبادة محضة فلا يصح بغير نية بإجماع المسلمين، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات)، والنية محلها القلب، لكن الأفضل في الحج النطق بها، مُعَيِّناً النسك الذي نواه، لثبوت ذلك من فعله ﷺ.
- 2- الوقوف بعرفة: وهو ركن بالإجماع، ودليله قوله ﷺ: (الحج عرفة) [1]، ووقت الوقوف: من بعد الزوال يوم عرفة، إلى طلوع فجر يوم النحر.
- 3- طواف الزيارة: ويسمى طواف الإفاضة، لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفة، ويسمى طواف الفرض، وهو ركن بالإجماع؛ لقوله تعالى: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) [الحج: 29].

4- السعي بين الصفا والمروة وهو ركن؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة [2]، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي) [3].

ماهي واجبات الحج:

- 1- الإحرام من الميقات المعتبر له شرعاً.
- 2- الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهراً؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقف إلى الغروب - كما سيأتي في صفة حجته-، وقال: (خذوا عني مناسككم).
- 3- المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل، إن وافاها قبله؛ لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذلك .
- 4- المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
- 5- رمي الجمرات مرتباً.
- 6- الحلق أو التقصير، لقوله تعالى: (مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) [الفتح: 27]، ولفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأمره بذلك.
- 7- طواف الوداع لغير الحائض والنفساء؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)
- فمن ترك واجباً من هذه الواجبات عامداً أو ناسياً جبره بدم وصح حجه، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليرق دمًا).

المواقيت فهي كما حددها محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم كما يلي

- 1- ذو الحليفة: وتسمى الآن أبار علي وهي أبعد المواقيت عن مكة، وهي الميقات المخصص لأهل المدينة المنورة وكل من أتى عليها من غير أهلها، وتبعد عن المدينة المنورة حوالي 18 كم وعن مكة المكرمة 428 كم .
2. الجحفة: وهي ميقات أهل الشام ومصر وكل بلاد المغرب العربي وما وراء ذلك.
3. قرن المنازل: وتسمى أيضاً ميقات السيل الكبير، وهي لأهل نجد ودول الخليج العربي ومن سلك طريقهم.
4. يلملم: وهو ميقات لأهل اليمن وكل من يمر من طريقهم ، ويلملم وادي على طريق اليمن يبعد 120 كم عن مكة وسمي بهذا الاسم نسبة لجبل يلملم في تهامة، ويحرم الناس الآن من قرية السعدية.
5. ذات عرق: وهو ميقات أهل العراق وكل من يمر من ذلك الطريق إلى أن يحرموا للعمرة، فعليهم أن يخرجوا إلى التنعيم أو عرفة ، ويسمى الضريبة وهو يبعد 100 كم عن مكة ، وهو مهجور الآن .
6. وادي محرم: وهو الميقات الذي يحرم منه أهل الطائف والمارون من شرف بالهدا.
7. التنعيم: وهو مسجد في مكة واحد مواقيت الإحرام لأهل مكة.
8. الجعرانة: مسجد يقع في الجهة الشرقية لمكة المكرمة ومنه يعتمر أهل مكة.

أقسام الحج :

من المعلوم أن الإحرام بالحج يكون أحد أنواع الحج الثلاثة (إفراد/القران/ التَّمَتُّع) والتي يمكن تبسيطها على النحو التالي:

حج الإفراد : هو أن يحرم بالحج وحده فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم سعى للحج ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه، بل يبقى محرماً حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، وإن أُخِّر سعي الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس.

حج القران : هو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً أو يحرم بالعمرة أولاً، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، وعمل القارن كعمل المفرد سواء إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه.

حج التمتع: هو أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة وحلق أو قصر، فإذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أفعاله بعد ذلك.

الأضحية و الهدي والعقيقة:

الأضحية.. أحكامها الفقهية ومقاصدها الشرعية

الأضحية اسم لما يذبح من الأنعام يوم النحر وأيام التشريق بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها لقوله تعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾ [الكوثر: 2]، ولما أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: "ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر" والأضحية تذبح عن المضحي ومن يلزمه الإنفاق عليهم مهما بلغ عددهم، والشاة تجزئ عن واحد، والبقرة والبذنة عن سبعة..

حكمها: ذهب الحنفية والليث بن سعد، والأوزاعي وربيعة الرأي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أن الأضحية واجبة على المقيم الموسر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل عام، فحملوا فعله على الوجوب، وقالوا: إن الأمر للوجوب كما في سورة الكوثر، والراجح رأي الجمهور أن الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها لجملة من الأحاديث الظاهرة في عدم وجوبها كحديث أم سلمة رضي الله عنها: "إذا دخلت العشر الأول وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئاً" أخرجه مسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم وأراد تنفي الوجوب.

وفي حديث أنس رضي الله عنه (ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى الله وكبر) متفق عليه.

ووقته بعد صلاة العيد فمن فعل ذلك قبل الصلاة فإنما هو لحمة قدمه لأهله، ليس من العبادة في شيء. لقوله صلى الله عليه وسلم (من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحمة قدمه لأهله، ومن ذبح بعد الصلاة، فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين).

فضلها وثوابها: ورد في فضل الأضحية وثوابها أحاديث كثيرة أغلبها بين ضعيف وموضوع، ولعل أصح هذه الأحاديث ما أخرجه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما عمل آدمي من عمل يوم

النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفساً.

حكمها: القصد الأعظم من الأضحية هو إحياء سنة أبينا إبراهيم عليه السلام في امتثاله لأمر الله وعزمه على تنفيذ الرؤيا بذبح ولده قال تعالى: ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾ [الصافات: 107] والمسلمون حين يضحون يتمثلون معاني الفداء والتضحية لهذا الدين، والاستسلام والانقياد لأمر الله. ومن حكم الأضحية: الربط والاتصال بين الحاج الذي يذبح الهدي في الحرم، وغير الحاج الذي يذبح الأضحية في الحل، فيتشاركان في القصد والمعنى والثواب والأجر، ومن حكمها: شكر الله على نعمة المال، ومن حكمها: التوسعة على الفقراء والأقارب والجيران.

شروطها وهل تصح من غير الأنعام:

للأضحية شروط لابد من توفرها حتى تقع صحيحة وفق مراد الله تعالى، وهي:

- أولاً: أن تكون من بهيمة الأنعام: لقوله تعالى: ﴿ولكل أمة جعلنا منسكاً ليعلموا﴾ [الحج: 34]، والأنعام هي: الإبل والبقر والغنم، والمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر، ويشمل ذلك الذكر والأنثى، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم التضحية بغير الأنعام على كثرة ما ضحى، وإنما اختصت الأضحية بالأنعام لاشتراكها مع الزكاة في كونها قربة.
- ثانياً: القدرة: بأن يكون صاحبها قادراً على ثمنها، بأن يكون مالكا لنصاب الزكاة فاضلاً عن حوائجها الأصلية.
- ثالثاً: أن تكون خالية من العيوب القادحة في وفرة اللحم وجودته أو المنفرة من أكلها، كالعوراء والعرجاء والمريضة، وعلى المضحى أن يحرص على انتقاء أضحيته من أطيب وأجود الأنعام، وأن يقصد المزارع التي لا تسمن الأنعام بالأدوية والهرمونات التي تضر بالإنسان والحيوان، وأن يحب للفقير ما يحب لنفسه؛ فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، والله تعالى يقول: ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾ [آل عمران: 92]، ﴿يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم﴾ [البقرة: 267]
- رابعاً: أن يقع الذبح في الوقت المحدد شرعاً، وأول وقتها بعد صلاة العيد يوم النحر العاشر من ذي الحجة، وينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، فوقت الذبح ممتد إلى 4 أيام: يوم النحر وهو أول أيام العيد، و3 أيام للتشريق بعده.

جوّز الحنفية ذبح ذبيحة واحدة عن الأضحية والعقيقة: لاشتراكهما في كونهما قربة لله تعالى، والراجح هو ما ذهب إليه المالكية والشافعية ومن وافقهم من عدم جواز الجمع بين الأضحية والعقيقة، حيث قالوا: لابد من ذبح مستقل عن كل منهما

حكم الأضحية بالخراف والعجول المسمنة إذا كانت أقل من السن المحددة شرعاً

حدد الشرع سناً للأضحية حسب نوعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)) رواه مسلم، وقال أبو بردة بن نيار: عندي جذعة أحب إلى من شاتين، فهل تجزئ عني؟

قال: ((نعم، ولا تجزئ عن أحد بعدك)) متفق عليه. هذان النصان أصل في تحديد السن المجزئة في الأضحية، وهو على الراجح من أقوال الفقهاء: 5 سنوات للإبل، وستان للبقر ويلحق بهما الجاموس، وسنة للمعز، و6 أشهر للضأن. وفي عصرنا تطورت طرائق تسمين الحيوان خاصة الخراف والعجول، فصار الحيوان يحمل من اللحم ما يحمله الذي بلغ السن وزيادة، وهو دون السن المحددة شرعا، وقد ناقشت هذه المسألة بالتفصيل في مقال سابق بعنوان: سن الأضحية بين التعبد والتقصيد، ورجحت جواز الأضحية بالأنعام المسمنة تحت السن الشرعية للأضحية وهو روجه المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في قراره، وفيه أن: "الأصل مراعاة اشتراط السن في الظروف العادية، ما لم يتحقق النمو المطلوب قبل السن خصوصا الضأن الذي ينمو بسرعة في أوروبا، وكذلك عجول التسمين التي تنمو في عدة شهور، سواء أكان ذلك بنمو طبيعي أم باستخدام طرق التسمين، فإن الأضحية بها جائزة تحقيقا للمقصود الشرعي من اشتراط السن، وقد أفق بهذا بعض مشاهير المالكية."

اجتماع الأضحية والعقيقة:

جوّز الحنفية ذبح ذبيحة واحدة عن الأضحية والعقيقة؛ لاشتراكهما في كونهما قربة لله تعالى، والراجح هو ما ذهب إليه المالكية والشافعية ومن وافقهم من عدم جواز الجمع بين الأضحية والعقيقة، حيث قالوا: لا بد من ذبح مستقل عن كل منهما؛ لاختلاف سببهما والقصد منهما، فالأضحية شرعت في عيد الأضحي إحياء لسنة أبينا إبراهيم، والعقيقة شرعت عن المولود شكرا للنعمة وإظهارا لشرف النسب، فلا يصح الجمع والتشريك بينهما.

الهدى :

الذبائح التي يتقرب بها إلى الله عز وجل لأنها عبادة من العبادات هي الهدى، والأضحية، والعقيقة. والهدى واجب على الحاج، إذا اعتمر قبل الحج، لقوله تعالى ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196]. وكذلك إذا أدخل العمرة في الحج، وكان قارنًا لهما. وهذا القرآن لم يشرع إلا إذا ساق الحاج الهدى من بلده، فإذا لم يسق الهدى فالأفضل أن يدخل مكة معتمراً، ثم يحج، وعليه هدى يذبح في منى أو في مكة بشرط أن يكون بعد الوقوف بعرفة أي يوم النحر وما بعده - لقوله صلى الله عليه وسلم -: (نحرت ها هنا - أي في منى - ومنى كلها منحر، وفجاج مكة كلها منحر).

وإذا كان بعض الحجاج يتعللون بالذبح في مكة قبل الحج، فهذا العمل يراد به إرضاء من لهم مصلحة في اللحم قبل الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم، قد وقت لذبح الهدى ميقاتين:

(1) ميقات زماني، وذلك بعد الوقوف بعرفة.

(2) ميقات مكاني، وذلك في منى أو في مكة.

ومن لم يستطع أن يذبح هدياً، فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه. لقوله تعالى ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾. ولا تجزئ الذبيحة من الغنم إلا عن حاج واحد، أما البقر والإبل فتجزئ عن سبعة أشخاص والهدى: يؤكل كله أو بعضه، ويحسن أن يجمع بين الأكل والصدقة.

العقيقة:

أصل كلمة العقيقة: شعر كل مولود من الناس، والبهائم التي تولد. وبه سميت الشاة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه عقيقة، لأنه يزال عنه الشعر الذي ولد به يومئذ، فسميت باسم سببها.

وقيل إنه مأخوذ من العق، وهو الشق والقطع. فسميت الذبيحة عقيقة لأنه يشق حلقومها. وهي سنة مؤكدة عند الجمهور، لأمره صلى الله عليه وسلم وفعله، وفعل أصحابه والتابعين. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. لما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال: لا أحب العقوق، وكأنه كره الاسم. فقالوا يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له. قال: من أحب منكم أن ينسك (يذبح) عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم، عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا. رواه أبو داود. والحديث ضعيف والحديث الأول أرجح وأصح.

وقيل: إن العقيقة واجبة شرعت فدية يفدي (للمجهول) بها المولود. كما فدى الله إسماعيل الذبيح بالكبش. وكانت تفعل في الجاهلية، فأقرها الإسلام وأكدتها. وأخبر الشارع أن الغلام مرتين بها.

فعن سمرة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى - رواه أحمد والأربعة.

العقيقة معنى القربان والشكر والصدقة والفداء، وإطعام الطعام عند السرور. وقال: ابن القيم: وهذا شأنها سنة ونسيكة مشروعة بسبب تجدد نعمة الله على الوالدين، وفيها سر بديع موروث عن فداء إسماعيل بالكبش الذي ذبح عنه وفداه الله به، ولا يستنكر أن يكون هذا حرزًا له من الشيطان بعد ولادته. كما كان اسم الله عند وضعه في الرحم حرزًا من ضرر الشيطان. أهـ وهذا يؤيد قول النبي صلى الله عليه وسلم عند مباشرة الزوج لزوجته (بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا).

وفي العقيقة مزايا كثيرة: منها إظهار السرور بالنعمة، ومنها إشهار نسب المولود، ومنها الدخول في صفة الكرم، وعصيان دواعي البخل والشح.

فإن فات الذبح في اليوم السابع: ففي أربعة عشر. فإن فات، ففي إحدى وعشرين لحديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة تذبح لسبع، ولأربع عشرة، ولإحدى وعشرين. أخرجه الحسين بن يحيى عن القطان. ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك. والعقيقة في حق الأب لا في حق الأم. وقد شرع في العقيقة ذبح شاتين للمولود الذكر، وشاة للأنثى، قيل لأن الأنثى على النصف من الذكر في الميراث، وقيل لأن الذكر كالمراة في الشهادة.

والتقيد باليوم السابع من باب الاستحباب. فلو ذبح عن المولود في الرابع أو الثامن أو العاشر، أجزأه، والاعتبار بالذبح، لا بيوم الطبخ والأكل.

ويسن حلق رأس الصبي يوم سابع وتسميته لحديث سمرة بن جندب مرفوعاً (كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح يوم سابع ويسمى ويحلق رأسه) رواه أبو داود.

وأنفقوا على أن التسمية للذكور والإناث فرض. لقوله تعالى ﴿وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ﴾ [آل عمران: 36] وقال صلى الله عليه وسلم (ولد لي الليلة ولد. سميته باسم أبي إبراهيم) متفق عليه.

والتسمية من حق الأب. فلا يقوم بها غيره مع وجوده، ولأنه يدعى يوم القيامة باسمه واسم أبيه (قاله ابن القيم). وهذا يبطل قول من يقول أنه يدعى باسم أمه يوم القيامة. فهذا قول لا دليل عليه. وإذا كبر المولود وكان أبوه لم يعق عنه، فلا يعق المولود عن نفسه إذا كبر، لأنها مشروعة في حق الأب.

ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى، كما يتصدق بزنة شعره فضة.

وسر التأذين: أن يكون أول ما يقرع سمع المولود كلمات الرب وعظمته، والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام، كما يلحق بكلمة التوحيد عند الاحتضار. ولطرد الشيطان بالأذان.

ويسن أن يحسن اسمه لقوله صلى الله عليه وسلم (إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم) رواه أبو داود.

وأحب الأسماء إلى الله: عبد الله، وعبد الرحمن، لما رواه ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن) رواه مسلم.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.